



DIREITO ADMINISTRATIVO - IDECAN - TEC 02

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6gYpo>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3333322](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3333322)

IDECAN - Aud FEA (ADAGRI)/ADAGRI/Engenheiro Agrônomo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**201)** Poder administrativo que possibilita ao Administrador aplicar sanções aos agentes públicos em razão da prática de infrações de caráter funcional, ou seja, aquelas que possuam conexão com as atividades desenvolvidas pelo agente. Nesse sentido, o texto refere-se ao poder

- a) Disciplinar.
- b) Polícia.
- c) Hierárquico.
- d) Regulamentar.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3502303](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3502303)

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**202)** Em relação aos poderes administrativos, é correto afirmar que o respeito do poder disciplinar

- a) é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário no âmbito de processos administrativos.
- b) permite à Administração Pública aplicar sanções a qualquer cidadão que infrinja normas administrativas, independentemente de vínculo jurídico.
- c) é o poder de comandar instâncias inferiores.
- d) autoriza a Administração Pública a aplicar sanções a seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina interna da Administração.
- e) refere-se à capacidade de organizar a estrutura interna dos órgãos públicos.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2827638](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/2827638)

IDECAN - Ag MU (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**203)** Emerson e Felipe são alunos de uma Escola Pública Municipal de João Pessoa, no Estado da Paraíba, e foram flagrados pichando as portas do vestiário da escola em que estudam. Com isso, a Direção da unidade escolar instaurou procedimento administrativo para apurar a conduta dos alunos. Após ouvir Emerson e Felipe e colher depoimentos de testemunhas, a Direção decidiu por expulsá-los.

Diante dessa hipotética situação, assinale a alternativa que corresponde ao poder exercido pela Direção da Escola Municipal de João Pessoa.

- a) Poder normativo.
- b) Poder disciplinar.
- c) Poder de polícia.
- d) Poder hierárquico.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032439](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032439)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/Auxiliar Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**204)** Considerando o que a doutrina tradicional leciona acerca dos poderes administrativos.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o poder que "consiste na possibilidade de a Administração aplicar punições aos agentes públicos que cometam infrações funcionais."

- a) poder de polícia.
- b) poder discricionário.
- c) poder disciplinar.
- d) poder regulamentar.
- e) poder vinculado.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3071773](https://www.tecconcursos.com.br/questoes/3071773)

IDECAN - Of (PM ES)/PM ES/Combatente/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**205)** O estudo de José dos Santos define poderes administrativos como: "O conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins." Ou seja, para que sejam realizados os objetivos dos Estados, é necessário fornecer poderes aos agentes estatais. Lembra-se que muitas vezes a administração pública precisa agir com superioridade e detrimento ao individual, já que suas atitudes ocasionam um bem coletivo. Como já disse o homem Aranha, "com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades". Então, além desses direitos superiores, a administração possui muitos

deveres, como o dever de eficiência, probidade, de prestar contas, entre outros. Diante disso, aquele definido como o poder-dever de punir as infrações funcionais dos servidores e de mais pessoas sujeitas à disciplina de órgãos públicos é corretamente chamado de:

- a) Poder Regulamentar.
- b) Poder de Polícia.
- c) Poder Disciplinar.
- d) Poder Hierárquico.
- e) Poder Regulatório.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2525920](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2525920)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**206)** A falta de assiduidade do servidor público em estágio probatório implica na aplicação do poder disciplinar.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/428062](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/428062)

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder Disciplinar

**207)** Considere que, em uma escola pública do município de Aracruz/ES, um estudante tenha sido apenado com cinco dias de suspensão por desrespeito às normas de conduta escolar. Na hipótese, a sanção apresentada representa exercício do poder administrativo

- a) de polícia.
- b) disciplinar.
- c) normativo.
- d) hierárquico.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3969419](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3969419)

IDECAN - Ag Adm (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**208)** Um Agente Administrativo, atuando na fiscalização de posturas municipais, verifica que um quiosque de alimentos está funcionando sem o devido alvará de funcionamento, documento obrigatório por lei. Diante da irregularidade e do risco à ordem urbana, o agente determina a interdição imediata do local e a apreensão das mercadorias. O proprietário do quiosque argumenta que a prefeitura não poderia fechar o estabelecimento sem antes obter uma ordem de um juiz. Com base no texto e nas regras do poder de polícia, assinale a alternativa que descreve corretamente a situação.

- a) O proprietário tem razão, pois o princípio da legalidade impede que a Administração Pública tome medidas restritivas sem que haja uma sentença judicial transitada em julgado.
- b) A interdição é um ato de polícia judiciária, uma vez que o funcionamento sem alvará configura crime ambiental e deve ser apurado exclusivamente pela Polícia Civil.
- c) O agente agiu com base no fomento administrativo, que permite à prefeitura fechar estabelecimentos privados para estimular a abertura de novas empresas no setor público.
- d) A medida de interdição é válida e fundamenta-se na autoexecutoriedade, que autoriza a Administração a executar suas decisões sem necessidade de autorização prévia do Judiciário.
- e) O ato praticado é classificado como serviço público, pois o fechamento de quiosques irregulares é uma atividade positiva do Estado que traz lucro imediato para a coletividade.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3969541](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3969541)

IDECAN - Tec (PROCON RJ)/PROCON RJ/Informática/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**209)** No decorrer de uma fiscalização de rotina, Pedro, Agente de Proteção e Defesa do Consumidor, verifica que um supermercado armazena carnes de forma inadequada, colocando em risco a saúde da população. Pedro, então, determina a interdição do balcão de refrigerados e aplica uma multa ao estabelecimento. De acordo com as noções de organização administrativa e os poderes da Administração Pública, a atuação de Pedro é uma manifestação do:

- a) Poder Hierárquico, que permite ao agente público aplicar sanções e punições a qualquer particular que descumpra normas de higiene e segurança alimentar.
- b) Poder de Polícia, que consiste na prerrogativa da Administração Pública de restringir ou condicionar o exercício de direitos e atividades individuais em benefício do interesse público.
- c) Serviço Público, que se caracteriza pelo oferecimento de vantagens diretas e benefícios aos proprietários de estabelecimentos comerciais que cumprem a legislação vigente.
- d) Poder Regulamentar, que é a obrigação do agente público de criar leis e normas gerais que impedem os comerciantes de exercerem livremente suas atividades econômicas.
- e) Fomento Administrativo, que representa uma atividade de incentivo estatal para que os particulares ampliem seus lucros sem a necessidade de fiscalização por parte do Estado.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3969605](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3969605)

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**210)** O Município ALFA, do Estado do Rio de Janeiro, instituiu a denominada guarda municipal. Os agentes, guardas municipais, emitiram inúmeras multas de trânsito. Paulo, advogado, recebe em sua residência a desagradável informação de que teria sido multado por agente da guarda municipal. Paulo propõe ação judicial e requer a

nulidade da referida infração de trânsito, com base no fundamento de que guarda municipal não goza de poder de polícia de trânsito. Com base nos fatos narrados, no tema Poder de Polícia e nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, marque a afirmativa correta.

- a) As guardas municipais podem exercer poder de polícia, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.
- b) É inconstitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.
- c) É constitucional a atribuição às guardas municipais o exercício do poder de polícia de trânsito, exceto para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.
- d) É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem serviço público de atuação própria do Estado em regime concorrencial.
- e) É inconstitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, o que impede a atuação em infrações de trânsito.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3334191](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3334191)

IDECAN - Ag FEA (ADAGRI)/ADAGRI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**211)** O poder de polícia possui alguns atributos que são fundamentais para sua aplicação de forma justa e eficiente. Esses atributos garantem que a Administração Pública possa atuar de forma adequada ao regular, fiscalizar e, quando necessário, intervir em atividades que impactem o interesse público. Nesse contexto, são atributos do Poder de Polícia:

- a) Autoexecutoriedade, Competência e Coercibilidade.
- b) Autoexecutoriedade, Motivo e Coercibilidade.
- c) Finalidade, Discricionariedade e Coercibilidade.
- d) Autoexecutoriedade, Discricionariedade e Coercibilidade.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3502305](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3502305)

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**212)** Sobre o poder de polícia, indique a opção correta.

- a) É exercido exclusivamente pelas forças de segurança pública para repressão criminal.
- b) Refere-se à capacidade de celebrar contratos administrativos com particulares.
- c) É o poder de aplicar sanções disciplinares a servidores públicos.
- d) Autoriza a Administração Pública a legislar sobre matérias de competência concorrente.
- e) Permite à Administração Pública restringir direitos individuais em benefício do interesse público, com base na lei.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3695181](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3695181)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Administrativo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**213)** O Diretor do DEGASE/RJ, em reunião com os Chefes dos Centros de Socioeducação, constatou que as visitas aos adolescentes internados não estavam sendo bem controladas, havendo, a título de exemplo, acesso de pessoas indevidas, sobretudo algumas que, apontadas como amigas, na verdade, conforme informação de inteligência, eram indivíduos vinculados a facções criminosas nas quais os internados participariam; excesso de dias de visitas semanais; acesso, a partir das referidas visitas, a objetos não permitidos no âmbito dos referidos Centros – como cigarros, drogas e celulares; fatos que implicam efetiva prejudicialidade aos interesses do adolescente. A partir dessa constatação, o Diretor do DEGASE/RJ, no uso de suas atribuições, nos limites da legislação aplicável, em razão do interesse público, a fim de restabelecer a ordem no âmbito dos Centros de Socioeducação no que tange à visitação, baixou uma portaria disciplinando a referida visita, regulando, de forma a garantir os direitos dos adolescentes internados, por exemplo, os dias de visitação – limitando, temporariamente, a uma (01) por semana, a limitação dos visitantes a familiares, responsáveis ou amigos previamente cadastrados, além da limitação de entrega de objetos aos internos, o que só se daria se fosse para o efetivo bem estar do adolescente, dentro da previsão legal. Nessa situação hipotética, o Diretor do DEGASE/ RJ atuou com fulcro no:

- a) Poder de Polícia.
- b) Poder Hierárquico.
- c) Poder Constituinte Derivado.
- d) Poder Disciplinar.
- e) Poder Judicial Derivado.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3695232](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3695232)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Administrativo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**214)** Em uma determinada cidade, a prefeitura determinou a interdição temporária de um parque público para a realização de obras de segurança estrutural, justificando que havia risco de acidentes. No entanto, os frequentadores do local alegaram que a interdição total era excessiva, pois apenas uma pequena área apresentava problemas estruturais. Considerando as limitações do poder de polícia e os princípios que regem sua aplicação, a medida adotada pela prefeitura deve:

- a) ser aplicada de forma irrestrita, uma vez que o poder de polícia permite ao Estado restringir direitos sempre que considerar necessário, sem limites objetivos.
- b) ser mantida integralmente, pois a administração pública possui ampla discricionariedade para restringir direitos individuais sem necessidade de justificativa detalhada.
- c) ser revogada, pois qualquer limitação ao exercício de direitos individuais é inconstitucional e contrária ao interesse público.
- d) ser ajustada para atender ao princípio da proporcionalidade, limitando a interdição apenas às áreas diretamente afetadas, evitando restrições desnecessárias aos cidadãos.
- e) ser substituída por uma proibição permanente do acesso ao parque, pois a segurança deve prevalecer sobre qualquer outro critério na gestão pública.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/4073204](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/4073204)

IDECAN - Arq (SECULT PB)/SECULT PB/2025

**Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia**

**215)** A atuação do Estado no sentido de limitar direitos individuais em prol do interesse público encontra respaldo em uma das manifestações da função administrativa, qual seja, o poder de polícia. Tal prerrogativa permite à Administração Pública condicionar ou restringir o uso de bens, direitos e atividades individuais, com vistas à proteção da coletividade. Com base nos atributos e nos limites do poder de polícia, assinale a alternativa correta.

- a) O poder de polícia é sempre vinculado, sendo vedado à Administração Pública qualquer margem de escolha quanto à sua aplicação.
- b) A autoexecutoriedade e a coercibilidade são características do poder de polícia, mas sua aplicação depende da prévia concordância do particular atingido.
- c) A aplicação do poder de polícia pela Administração Pública exige, como regra, prévia decisão judicial que legitime a limitação de direitos individuais.
- d) A Administração Pública exerce o poder de polícia de forma absoluta, podendo aplicar suas medidas sem a necessidade de limitações.
- e) O poder de polícia admite a atuação direta e imediata da Administração para fazer cumprir suas determinações, sem a necessidade de autorização judicial prévia.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3026688](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3026688)**IDECAN - Ana Jur (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024****Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia**

**216)** A Guarda Municipal de certo município realizou uma operação para coagir o comércio ilegal de objetos piratas e de produtos vencidos na região central da cidade, realizando diversas apreensões. Na situação em questão, pode-se afirmar que foi exercido o Poder

- a) Disciplinar da Administração Pública.
- b) Hierárquico da Administração Pública.
- c) Moderador da Administração Pública.
- d) Regulamentar da Administração Pública.
- e) de Polícia da Administração Pública.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032837](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032837)**IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024****Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia**

**217)** O Estado deve atuar conforme o Princípio da Supremacia do Interesse Público, buscando atender o interesse coletivo. Desse modo, decorrente da supremacia geral da Administração Pública se tem o Poder de Polícia, por meio do qual é possível estipular restrições e limitações ao exercício de liberdades individuais e, até mesmo, ao direito de propriedade do particular.

Sendo assim, são características ou atributos de tal poder administrativo

- a) a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.
- b) a imposição da força policial, a disciplina e a voluntariedade.
- c) a legalidade, disciplina e o respeito às forças de segurança pública.
- d) a imprescritibilidade, a delegabilidade e a hierarquia.
- e) a hierarquia, a coercibilidade e a disciplina.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2598829](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2598829)**IDECAN - Ag (Maracanaú)/Pref Maracanaú/Fiscalizador de Trânsito e Transporte/2023****Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia**

**218)** O poder público de um município determinou que, de agora em diante, os particulares não poderiam mais colocar entulho na frente de suas residências para fins de coleta de lixo. Tal ato possui respaldo no

- a) poder de polícia.
- b) poder disciplinar.
- c) poder hierárquico.
- d) poder autoritário.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2600066](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2600066)**IDECAN - FU. (Maracanaú)/Pref Maracanaú/2023****Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia**

**219)** Assinale a opção que apresenta atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

- a) Ato da administração do município
- b) Poder de polícia do município
- c) Instrumento de políticas urbanas do município
- d) Plano diretor do município

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2600113](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2600113)**IDECAN - FU. (Maracanaú)/Pref Maracanaú/2023****Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia**

**220)** Acerca dos Atos administrativos relacionados ao do Poder de Polícia, diferentemente dos contratos administrativos, os mesmos são unilaterais e dependem apenas da vontade da administração pública ou dos particulares que estejam exercendo prerrogativas públicas. Associe cada Poder de Polícia com sua respectiva descrição, assinalando a alternativa que corresponde à sequência de respostas corretas (de cima para baixo).

I. Vinculação

- II.** Autoexecutoriedade
- III.** Coercibilidade
- IV.** Poder Público
- V.** Discricionariedade

- ( ) Capacidade que a Administração Pública tem de fazer executar sua decisão por vias administrativas, sem precisar recorrer previamente ao Judiciário.
- ( ) O poder de polícia será discricionário quando a lei permitir ao agente público alguma margem de decisão em sua execução.
- ( ) Exerce o seu poder de polícia em relação a direitos, bens, interesses, liberdades, atividades, dentre outros.
- ( ) Quando estão estabelecidos em lei os requisitos necessários para a atuação do Poder Público, em seu exercício do poder de polícia, não deixando possibilidade de opção.
- ( ) Todo ato relacionado ao poder de polícia do Estado possui tal característica, pois todo ato é imperativo, portanto, obrigatório para a parte a que se destina.

Observe-se como sequência correta

- a) I – II – III – IV – V
- b) III – IV – I – V – II
- c) II – V – IV – I – III
- d) V – IV – III – II – I

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3026496](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3026496)

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**221)** Analise as afirmativas a seguir sobre o poder de polícia:

- I. Tanto a polícia judiciária como a polícia administrativa se valem do poder de polícia.
- II. O uso do poder de polícia não está restrito ao Poder Executivo, podendo ocorrer, por exemplo, a partir de iniciativas do Poder Legislativo.
- III. Embora se valha da autoridade plena, o poder de polícia somente é imperativo no momento de aplicar sanções ao particular.

Assinale:

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1714942](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1714942)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**222)** A respeito do poder de polícia, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) Quando o Poder Público, restringindo direitos individuais, intervém na esfera dos interesses privados para salvaguardar o interesse público, ele atua no exercício do poder de polícia.
- b) O poder de polícia é uma prerrogativa de direito público conferida ao Estado, que vai usá-lo calcado na lei.
- c) Embora o poder de polícia vise restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade, ele não pode servir de fundamento para a instituição de tributos.
- d) Tanto a Polícia Administrativa como a Polícia Judiciária se utilizam do poder de polícia, e ambas se enquadram no âmbito da função administrativa estatal.
- e) Respeitadas as competências constitucionais, é possível que o poder de polícia seja utilizado nos três graus federativos: o federal, o estadual e o municipal.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1716595](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1716595)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**223)** Acerca do poder de polícia, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Enquanto o abuso de poder se dá por meio de atos discricionários, o desvio de poder ocorre apenas em atos vinculados.
- II.** O poder de polícia pode ser exercido, na forma da lei, por diversos órgãos e instituições públicas, como, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
- III.** Há situações em que o poder de polícia pode ser preventivo ou repressivo, como também vinculado ou discricionário.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/428055](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/428055)

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**224)** Assinale a alternativa que apresenta um poder de polícia municipal.

- a) Expedição de instrução normativa.
- b) Concessão de alvará de localização.
- c) Demissão de servidor público em abandono de cargo.
- d) Aplicação de advertência a contratado administrativo.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2754760](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2754760)

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Controle e Execução Interna/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Poder de Polícia

**225)** No exercício de suas atribuições legais, o INMETRO deve observar as seguintes limitações ao poder de polícia:

- a) Vinculação, exigibilidade e necessidade.
- b) Autoexecutoriedade, eficiência e eficácia.
- c) Imperatividade, competência e vinculação.
- d) Proporcionalidade, eficácia e necessidade.
- e) Discricionariedade, razoabilidade e necessidade.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3695180](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3695180)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Administrativo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**226)** O Chefe de um Centro de Socioeducação do DEGASE/RJ, integrante das Unidades de Internação, no uso legal de suas atribuições, emitiu um Ato Administrativo que previa tratamento diferenciado, como recompensa, a dez (10) adolescentes internados que cumprissem determinados critérios postos no referido Ato, incluindo, por exemplo, bom comportamento. A avaliação e a escolha dos adolescentes seriam feitas pelo próprio Chefe do referido Centro de Socioeducação. Entre os benefícios previstos estariam: alojamento distinto dos demais internados, rouparia de cama e banho individualizada, fora do padrão da unidade, a possibilidade de usar roupas comuns e não o devido uniforme do Centro de Socioeducação, alimentação fornecida diretamente pelos parentes, além de visitas de familiares e amigos com maior frequência do que os demais adolescentes. A posteriori, descobriu-se que um dos adolescentes beneficiados pelo citado Ato Administrativo era sobrinho e afilhado do citado Chefe, motivo pelo qual esse teria emitido o referido Ato. Nessa situação hipotética, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, é possível afirmar que:

- a) a conduta do Chefe do Centro de Socioeducação não se amoldaria a caso de abuso de poder, motivo pelo qual o referido Ato Administrativo não poderia ser anulado pela própria Administração, ainda que eivado de vício, mas apenas revogado, após a devida apreciação, por determinação judicial.
- b) a conduta do Chefe do Centro de Socioeducação não se amolda a caso de abuso de poder, uma vez que, sendo o adolescente seu sobrinho e afilhado, não se poderia exigir outra conduta do referido chefe, não se vislumbrando, assim, pessoalidade na elaboração do ato administrativo, nem qualquer outro vício que maculasse o fazimento do mesmo.
- c) a conduta do Chefe do Centro de Socioeducação se amoldaria à previsão doutrinária de abuso de autoridade, na espécie excesso de poder, uma vez que teria atuado fora de seus limites de competência, praticou atos que não estavam previamente previstos em lei, o que, ainda assim, não torna o Ato Administrativo anulável.
- d) a conduta do Chefe do Centro de Socioeducação se amoldaria à previsão doutrinária de abuso do poder, na espécie desvio do poder, uma vez que, dentro de seus limites de competência, praticou ato de interesse particular, em benefício de terceiro, com efetivo desvio de finalidade, em clara violação ao princípio da impessoalidade.
- e) a conduta do Chefe do Centro de Socioeducação se amoldaria a caso de abuso de poder, mas, por ser ato discricionário, não poderia ser anulado, mas apenas revogado pelo próprio Chefe do Centro de Socioeducação, uma vez que não cabe análise de legalidade e legitimidade em atos administrativos discricionários.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2987222](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2987222)

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**227)** João, servidor público, ocupa o cargo de Chefe de Departamento na Secretaria de Segurança Pública do Estado X. Recentemente, ele descobriu que um de seus subordinados, Pedro, está envolvido em um projeto comunitário que critica abertamente políticas do governo estadual. Ademais, o servidor ausenta-se durante o expediente para realizar as atividades do projeto. Incomodado com a postura de Pedro, João decide removê-lo para uma unidade organizacional mais distante, justificando a medida com o interesse da repartição. Pedro, indignado, recorre à Corregedoria. Diante dessa situação, é acertado dizer que a conduta de João foi

- a) correta, pois João se utilizou de seu poder disciplinar de maneira legítima para manter a ordem dentro do departamento.
- b) incorreta, pois João não tinha competência ao realizar a remoção de seu subordinado Pedro.
- c) incorreta, pois João utilizou seu poder disciplinar para atingir uma finalidade diversa da do interesse público.
- d) correta, pois João, como chefe, tem o direito e o dever de realocar seus subordinados conforme compreende necessário.
- e) incorreta, pois João devia ter punido o servidor com penalidade mais gravosa, diante da necessidade de proteger o interesse público.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3026701](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3026701)

IDECAN - Ana TA (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**228)** Em uma situação hipotética, um prefeito municipal exerce seu poder discricionário ao determinar a demolição de construções irregulares em uma área de preservação ambiental. No entanto, opta por poupar uma propriedade de alto valor pertencente a um aliado político, apesar de ela também violar os mesmos códigos de zoneamento. Nesse contexto, a ação do prefeito exemplifica um(a)

- a) adoção de medidas preventivas baseadas na discricionariedade técnica.
- b) exercício legítimo do poder de polícia, visando à proteção do meio ambiente.
- c) aplicação correta do poder discricionário, ajustando-se às necessidades do município.
- d) procedimento padrão em gestão urbana, alinhado com práticas administrativas comuns.
- e) desvio de finalidade caracterizado pela utilização de um ato administrativo para fins pessoais ou políticos.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/128823](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/128823)

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**229)** O oficial Francisco de Assis, valendo-se de sua função administrativa na Corporação, atuou diretamente para que fosse desapropriado um imóvel pertencente a Caio, que era seu inimigo desde criança. Nesse caso, é possível afirmar que houve:

- a) excesso de poder.
- b) abuso de punir.
- c) desvio de poder.
- d) uso indevido do poder disciplinar.
- e) supremacia do interesse público.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/722115](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/722115)

IDECAN - Cons Dep (CRF SP)/CRF SP/Licitações e Contratos/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**230)** Em relação aos conceitos de abuso, desvio e excesso de poder, assinale a afirmativa correta.

- a) Todo excesso de poder é desvio de poder.
- b) Nem todo desvio de poder é abuso de poder.
- c) Nem todo abuso de poder é excesso de poder.
- d) Nem todo excesso de poder é abuso de poder.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1017397](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1017397)

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**231)** Sobre o uso e abuso de poder, analise as afirmativas a seguir.

- I.** Agindo com abuso de poder, por qualquer de suas formas, o agente submete sua conduta à revisão judicial ou administrativa.
- II.** Abuso de poder ocorre quando o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Nesse caso, o agente, embora dentro de sua competência, afasta-se do interesse público que deve nortear todo o desempenho administrativo.
- III.** Excesso de poder é a conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente traçados na lei.
- IV.** Desvio de poder é forma de abuso própria da atuação do agente fora dos limites de sua competência administrativa.

Nesse caso, ou o agente invade atribuições cometidas a outro agente, ou se arroga o exercício de atividades que a lei não lhe conferiu.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) **I.**
- b) **I e IV.**
- c) **II e IV.**
- d) **III e IV.**
- e) **I, II e IV.**

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/563301](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/563301)

IDECAN - Ag Fisc (CREF 5)/CREF 5/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**232)** Quanto ao uso e abuso dos poderes administrativos, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O poder de polícia é de aplicação interna na Administração Pública, já que corresponde ao poder de aplicar sanções disciplinares.
- b) O poder administrativo regulamentar só pode ser exercido pelo chefe do Poder Executivo e corresponde ao poder de expedir decretos.
- c) Uma das formas de abuso de poder é o excesso de poder, pelo qual o agente público pratica ato que, embora de sua competência, fere o interesse público.
- d) A aplicação de penalidade de demissão a um agente público que praticou falta grave em serviço é um exemplo de poder disciplinar da Administração Pública.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/598664](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/598664)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**233)** Considere que uma autoridade pública tenha praticado um ato administrativo que extrapolou sua competência funcional, contudo visando preservar o interesse da coletividade. Quanto à situação hipotética, o servidor

- a) praticou ato administrativo com desvio de poder.
- b) praticou abuso de poder, na modalidade excesso de poder.
- c) agiu corretamente, em função da supremacia do interesse público.
- d) praticou ato com excesso de poder, na espécie desvio de finalidade.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/598723](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/598723)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**234)** Quanto ao uso e abuso de poder na Administração Pública, assinale a afirmativa correta.

- a) Tanto o abuso de poder quanto o desvio de poder compreendem espécies do gênero excesso de poder e comportam o direito de ampla defesa e contraditório.
- b) Desvio de poder, excesso de poder e abuso de poder são expressões sinônimas que representam as formas de omissão do dever estatal de agir legalmente.
- c) O desvio de poder compreende a atuação do administrador dentro de sua competência, porém visando a fim diverso do previsto no ordenamento jurídico vigente.
- d) Quando um servidor é exonerado do cargo comissionado sem que a administração pública tenha apresentado a motivação para o ato, caracteriza-se excesso de poder.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1039475](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1039475)

IDECAN - FSan (Conquista)/Pref Conquista/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade (Poderes da Administração)

**235)** "Considere que determinado agente público tenha praticado ato administrativo para o qual era competente, contudo visando a fim diverso do pretendido na lei." A hipótese apresentada configura

- a) abuso de poder por omissão.
- b) excesso de poder por conduta negligente.
- c) abuso de poder, na espécie desvio de poder.
- d) desvio de poder, na espécie excesso de poder.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3502292](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3502292)

IDECAN - Ass Adm (EMPARN)/EMPARN/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**236)** O poder administrativo que permite à Administração corrigir seus próprios atos ilegais, anulando-os, mesmo sem provocação do interessado, denomina-se poder

- a) hierárquico.
- b) regulamentar.
- c) de polícia.
- d) discricionário.
- e) de autotutela.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2827698](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2827698)

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**237)** Imagine a seguinte notícia publicada no Jornal local:

*"A Vigilância Sanitária realizou no dia 06/11/2023, segunda-feira, ação especial de inspeção em supermercados de Campo Maior, Piauí, após recebimento de denúncias. Os técnicos da Vigilância Sanitária observaram os aspectos de higiene dos estabelecimentos e de seus equipamentos, presença de vetores e pragas, manutenção preventiva, acondicionamento inadequado e validade dos alimentos, entre outros itens. As mercadorias que apresentaram inconformidades de acordo com as normas sanitárias vigentes foram descartadas no próprio local. Em um determinado bairro, no Supermercado Cremosa, houve apreensão e descarte de centenas de produtos congelados que estavam acondicionados fora da temperatura exigida, tornando-os impróprios para o consumo humano. As sanções para os supermercados podem ir desde orientações educativas até a interdição".*

Diante dessa hipotética situação, assinale a alternativa que corresponde ao Poder exercido pela Vigilância Sanitária, no caso fictício da questão.

- a) Poder Subordinado.
- b) Poder Hierárquico.
- c) Poder Normativo.
- d) Poder de Polícia.
- e) Poder Vinculado.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2987228](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2987228)

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**238)** Os poderes administrativos são fundamentais para a organização e o funcionamento da Administração Pública. Assinale a alternativa correta sobre os poderes hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.

- a) O poder-dever de criar normas gerais e abstratas com a finalidade de hierarquizar ou classificar a aplicação das leis decorre do poder hierárquico.
- b) O poder-dever de restringir e condicionar o exercício de direitos e atividades privadas para proteger interesses públicos, por meio de sanções, decorre do poder de polícia.
- c) O poder-dever de alterar competências, notadamente por meio da delegação e da avocação, decorre do poder regulamentar.
- d) O poder-dever de impor restrições e condicionamentos aos direitos individuais em prol do interesse coletivo decorre do poder hierárquico.
- e) O poder-dever de investigar e, após o contraditório e a ampla defesa, punir os servidores, nas hipóteses de infração, decorre do poder de polícia.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3026700](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3026700)

IDECAN - Ana TA (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**239)** Diante da implementação de novas medidas de ordenação do trânsito urbano – incluindo a restrição de circulação de veículos em determinadas áreas e horários –, um servidor público que não concorda com as novas normas alega que tais medidas são resultado do exercício do poder disciplinar da administração. Contudo, para uma



análise correta da natureza jurídica das medidas adotadas, é fundamental entender a distinção entre os poderes administrativos. Assim, considera-se que as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal configuram um exemplo de exercício do poder

- a) de adjudicação, pois delibera sobre direitos individuais específicos.
- b) disciplinar, uma vez que visa punir comportamentos internos inadequados.
- c) de polícia, visto que limita o uso de bens ou atividades em prol do interesse público.
- d) hierárquico, pois estabelece relações de subordinação entre os órgãos e entidades.
- e) regulamentar, tendo em vista que cria normas gerais e abstratas para a organização do trânsito

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2311247](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2311247)

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**240)** Acerca dos poderes da Administração Pública, analise os itens abaixo:

- I.** O poder de polícia não está condicionado à vontade do administrado e nem à prévia aprovação do Poder Judiciário.
- II.** O poder hierárquico se confunde com o poder normativo, pois a sanção depende da norma de autoridade.
- III.** O poder vinculado é também discricionário, já que o administrador pode escolher a fonte normativa mais adequada para atingir ao interesse público.

Está(ão) **correto(s)** o(s) item(ns):

- a) apenas **I**.
- b) apenas **II**.
- c) apenas **III**.
- d) apenas **I** e **II**.
- e) **I, II e III**.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1714944](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1714944)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**241)** Na Delegacia de Furtos e Roubos, enquanto se aguardava o conserto do aparelho de ponto eletrônico até então existente, foi temporariamente designado, por meio de Portaria, o servidor Paulo para anotar o horário de entrada e de saída dos demais servidores lotados naquela repartição, exceto do delegado titular. A respeito da situação em comento, é correto afirmar que

- a) tal controle de ponto é uma típica situação de exercício do poder de polícia.
- b) embora efetue o controle de ponto, não há nenhuma relação disciplinar e hierárquica do servidor Paulo para com os demais servidores lotados na Delegacia de Furtos e Roubos.
- c) o servidor Paulo não pode deixar de registrar o ponto do delegado titular, sob pena de incorrer em abuso de poder.
- d) o controle de ponto feito por Paulo representa o poder hierárquico que ele detém sobre os demais servidores lotados na Delegacia de Furtos e Roubos, exceto quando ao delegado titular.
- e) o servidor Paulo não pode deixar de registrar o ponto do delegado titular, sob pena de incorrer em desvio de poder.

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1065567](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1065567)

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**242)** A respeito dos poderes administrativos da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

- a) O Poder Normativo ou regulamentar se traduz no poder conferido à Administração Pública de expedir atos administrativos gerais e abstratos, com efeitos erga omnes, podendo, inclusive, inovar no ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e obrigações a todos os cidadãos.
- b) O Poder Hierárquico é característica que integra a estrutura das pessoas jurídicas da Administração Pública, sejam os entes da Administração Direta ou Indireta. Trata-se de atribuição concedida ao administrador para organizar, distribuir e escalonar as funções de seus órgãos.
- c) O Poder Disciplinar é a atribuição de aplicar sanções àqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal. Podem ser aplicadas sanções aos particulares, mesmo não possuindo vínculo.
- d) O Poder de Polícia, segundo doutrina majoritária, não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, por ferir o Estado Democrático de Direito.
- e) O Poder Discricionário se verifica quando a lei cria um ato administrativo estabelecendo todos os elementos de forma objetiva, sem que a autoridade pública possa valorar acerca da conduta exigida legalmente.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/722392](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/722392)

IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**243)** Quanto aos poderes da administração pública, assinale a alternativa INCORRETA. Um ato administrativo pode derivar, simultaneamente, dos poderes

- a) de polícia e disciplinar.
- b) hierárquico e disciplinar.
- c) regulamentar e de polícia.
- d) regulamentar e hierárquico.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1102796](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1102796)

IDECAN - Adv (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**244)** Em relação aos poderes administrativos, assinale a afirmativa **correta**.

- a) O ciclo de sancionamento do poder de polícia é indelegável e fundamenta-se na supremacia do interesse público sobre o privado.
- b) A expedição de Portaria estabelecendo ponto facultativo à véspera de um feriado decorre diretamente do poder disciplinar.
- c) O poder discricionário permite ao administrador público estabelecer os elementos competência e objeto do ato administrativo.
- d) A autotutela decorre do poder hierárquico e permite a revogação de atos administrativos praticados em desconformidade com a lei.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/427987](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/427987)

IDECAN - Ana AL (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**245)** Os principais poderes administrativos comumente descritos pela doutrina são:

- a) Poder Vinculado, Poder Discricionário, Poder Hierárquico, Poder Disciplinar, Poder Regulamentar e Poder de Polícia.
- b) Poder de Vínculo, Poder Descricionário, Poder Hierárquico, Poder Disciplinar, Poder Jurisprudencial e Poder de Polícia.
- c) Poder Vinculador, Poder Discricionário, Poder Hierarquizador, Poder Unilateral, Poder Regulamentar e Poder de Polícia.
- d) Poder de Supremacia, Poder Descricionário, Poder de Indisponibilidade, Poder Disciplinar, Poder Regulamentar e Poder Policial.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/598665](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/598665)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**246)** Quanto aos poderes administrativos, assinale a afirmativa correta.

- a) As entidades da administração indireta subordinam-se ao Estado por força do poder hierárquico.
- b) O poder disciplinar alcança a aplicação de sanções ao particular que celebra um contrato administrativo.
- c) O poder disciplinar aplica-se nos casos em que a administração pública aplica multa de trânsito ao cidadão.
- d) A edição de uma instrução normativa sobre direitos do agente militar decorre do Poder de Polícia do Estado.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/598724](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/598724)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Poderes da Administração

**247)** A respeito dos poderes administrativos, assinale a afirmativa correta.

- a) A ordem de serviço dada a um servidor público decorre do poder de polícia estatal.
- b) O poder regulamentar determina a edição de atos normativos inovadores em relação às leis vigentes.
- c) A multa aplicada a um estabelecimento comercial pela vigilância sanitária decorre do poder disciplinar.
- d) O poder hierárquico fundamenta a sanção aplicada a um cidadão recolhido ao sistema prisional do Estado.

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3333309](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3333309)

IDECAN - Aud FEA (ADAGRI)/ADAGRI/Engenheiro Agrônomo/2025

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**248)** O conceito de Administração Pública, em sentido subjetivo (formal), é o conjunto de entes (pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos). Nesse sentido, pelo sentido objetivo (material), a Administração Pública é

- a) o conjunto de agentes públicos que exercem a atividade administrativa para consecução dos objetivos estratégicos do governo.
- b) a natureza da atividade exercida pelos agentes públicos, ou seja, é a própria atividade administrativa que incumbe, predominantemente, ao poder judiciário.
- c) o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos estratégicos do governo.
- d) a natureza da atividade exercida pelos entes, ou seja, é a própria função administrativa que incumbe, predominantemente, ao poder executivo.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3696689](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3696689)

IDECAN - Enf (DEGASE)/DEGASE/Trabalho/2025

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**249)** Integram a Administração Pública Direta:

- a) Autarquias, União, Estados, Municípios e empresas públicas.
- b) Sociedades de economia mista, agências reguladoras e autarquias.
- c) Empresas públicas, sociedades de economia mista, Municípios, União e Estados.
- d) Estados, Municípios, União, Distrito Federal.
- e) Autarquias, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e sociedades de economia mista.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2582032](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2582032)

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**250)** No histórico evolutivo da sociedade humana, o Estado foi assumindo diferentes formatos e agregando múltiplos poderes para dar concretude à democracia, a qual, ainda que não seja perfeita, é a forma mais propícia para se implementar os valores inerentes ao bem comum. Sob tal perspectiva, é possível afirmar que o Estado

brasileiro possui:

- a) Personalidade política-judiciária.
- b) Personalidade administrativa e limitada.
- c) Personalidade atípica e relativa.
- d) Personalidade jurídica.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2582035](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2582035)

IDECAN - GM (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**251)** Acerca dos conceitos de Estado, Governo e Administração Pública, assinale a alternativa correta:

- a) Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva.
- b) Em sentido orgânico, consiste a administração pública no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado com o fim de materializar os interesses coletivos.
- c) Estado e Governo são faces da mesma moeda, pois ambos dependem da vontade popular majoritária para serem tidos como legítimos.
- d) Em sentido funcional, consiste a administração pública na associação de entidades e agentes estatais com o fim comum de exercer a função administrativa do Estado.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2735863](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2735863)

IDECAN - GC (Pref Serra)/Pref Serra (ES)/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**252)** Joana trabalha na Secretaria Municipal de Saúde; Paulo trabalha no gabinete do Prefeito; Maria trabalha na Ouvidoria Geral do Município. Nesse caso, pode-se afirmar que

- a) Maria não trabalha na Administração Pública Municipal.
- b) Apenas Paulo trabalha na Administração Pública Direta.
- c) Joana, Paulo e Maria trabalham na Administração Pública Direta.
- d) Apenas Maria trabalha na Administração Pública Indireta.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195838](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195838)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**253)** Acerca do conceito de Administração Pública, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Pode ser classificada em sentido objetivo (quanto aos entes que a compõem) e subjetivo (quanto à função por eles exercida).
- II.** O conceito de Administração Pública consiste na prestação de serviços públicos realizados de forma direta ou indireta por pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos.
- III.** É regulada pelo ramo do Direito Público, haja vista seu principal escopo seja proteger e garantir o interesse da sociedade.

Assinale

- a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- b) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- c) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2252366](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2252366)

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**254)** Imagine que, na estrutura da Polícia Civil, foi aprovada lei conferido mais dotação orçamentária e autonomia administrativa para a Academia da Polícia Civil, permitindo que esta, com mais agilidade, firmasse convênios de cooperação para treinamento de agentes com polícias estrangeiras e empresas internacionais de segurança privada. Nesse caso, é possível afirmar que

- a) a lei transformou a Academia da Polícia Civil em Autarquia.
- b) com o aumento da dotação orçamentária, a Academia da Polícia Civil se tornou uma Fundação pública.
- c) a Academia da Polícia Civil continua sendo um órgão público.
- d) a lei transformou a Academia da Polícia Civil em Agência Reguladora.
- e) como a Academia da Polícia Civil está firmando convênios com empresas privadas, ela passou a ter a natureza jurídica de Empresa pública.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2525918](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2525918)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**255)** No sistema de ensino federal, as universidades que recebem repasses financeiros da União são consideradas, por analogia, pertencentes à Administração Pública Direta.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2525953](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2525953)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**256)** A Administração Pública se confunde com o próprio Governo, mas se distingue do Estado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2525963](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2525963)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**257)** A noção de órgãos públicos é inerente à Administração Pública Direta, haja vista que, na Administração Pública Indireta, eles são transformados em autarquias ou fundações públicas.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1714918](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1714918)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**258)** No Direito Administrativo, não há um entendimento unânime se o que veio cronologicamente primeiro foi o Estado ou foi a sociedade. Atualmente, porém, é correto afirmar que a Administração Pública

- a) integra o Estado, que é um ente personalizado.
- b) pertence à sociedade, mas não ao Estado.
- c) tem vínculo moral com o Estado, mas não com a sociedade.
- d) é composta juridicamente pela sociedade, que é representada pelo Ministério Público.
- e) não pertence nem à sociedade nem ao Estado.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1714946](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1714946)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**259)** Na organização do Estado brasileiro, é possível afirmar que a Presidência da República

- a) é considerada uma pessoa jurídica de direito público externo.
- b) é uma função extra corporis.
- c) é considerada uma pessoa jurídica de direito público interno.
- d) é uma função supra-administrativa.
- e) é um órgão pertencente à Administração Pública Direta.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1716586](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1716586)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**260)** A Constituição Federal prevê que, nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. Nesse caso, se também for criada a Polícia Civil, ela será considerada um(a)

- a) autarquia pública.
- b) fundação pública.
- c) órgão estadual.
- d) órgão municipal.
- e) órgão da União.

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1018447](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1018447)

IDECAN - Ass Adm (UNIVASF)/UNIVASF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**261)** A Administração Pública consiste em um conjunto de agências e de servidores profissionais, mantidos com recursos públicos e encarregados da decisão e implementação das normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão do que é público. A Administração Pública federal é composta pelos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ao Executivo recai a Administração Direta e Indireta. Compõe a Administração Direta:

- a) Autarquias.
- b) Fundações públicas.
- c) Empresas públicas.
- d) Sociedades de economia mista.
- e) Ministérios Regulares e Extraordinários.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1065820](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1065820)

IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**262)** A Administração Pública corresponde às atividades que o Estado deve exercer para atender as necessidades coletivas. No desempenho de suas atribuições, a atuação administrativa ocorre de forma direta ou indireta. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

- a) A Administração Indireta constitui o conjunto dos órgãos integrados na estrutura principal de cada poder das pessoas jurídicas de direito público com capacidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
- b) Os órgãos da Administração Direta são pessoas jurídicas, podendo contrair direitos e assumir obrigações, pois fazem parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- c) Os órgãos da Administração Direta têm capacidade processual, ou seja, podem ser autor ou réu de uma ação devido a sua personalização. Somente em casos excepcionais, já previstos em lei, é que são incapazes.
- d) Os órgãos da Administração Indireta são dotados de personalidade jurídica própria, mas não podem adquirir direitos e contrair obrigações, pois dependem da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- e) Os entes da Administração Indireta, para que possam exercer suas atividades, são dotados de personalidade jurídica própria e podem adquirir direitos e assumir obrigações por conta própria.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/600205](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/600205)

IDECAN - Ag Adm (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**263)** A Administração Pública é um conceito da área do direito que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade. Principal componente desse conceito, o Estado é o norteador da nação e responsável pela condução do país e é composto pelos seguintes elementos originários e indissociáveis, **EXCETO**:

- a) Povo.
- b) Governo.
- c) Território.
- d) Legislação.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1333755](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1333755)

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**264)** Tendo em vista a organização administrativa da União, analise as disposições a seguir.

- I.** Não possuem personalidade jurídica.
- II.** São resultado da desconcentração administrativa.
- III.** Não têm capacidade para representar em juízo a pessoa jurídica que integram.
- IV.** Integram a estrutura de uma pessoa política, no caso dos órgãos da administração indireta ou de uma pessoa jurídica administrativa, no caso dos órgãos da administração direta.

São características dos órgãos públicos apenas as disposições

- a) **I e II.**
- b) **I e III.**
- c) **I, II e III.**
- d) **II, III e IV.**

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/598716](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/598716)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Analista de Sistemas/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**265)** A administração pública pode ser compreendida como atividade administrativa do Estado ou como a própria estrutura organizacional estatal. Quanto às duas acepções apresentadas, é correto afirmar que

- a) a prestação de serviços públicos representa o sentido orgânico da administração pública.
- b) a estruturação da administração direta e indireta liga-se ao sentido objetivo de administração pública.
- c) os órgãos e entidades administrativas compreendem o conceito de administração pública em sentido formal.
- d) a administração pública em seu sentido funcional confunde-se com o sentido subjetivo de administração pública.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2638988](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2638988)

IDECAN - Of (CBM PB)/CBM PB/Administrativo/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**266)** O termo administração pública pode designar a estrutura organizacional dos entes políticos, referindo-se às entidades administrativas, órgãos e agentes públicos. Nessa acepção, a administração pública foi compreendida em seu sentido

- a) formal.
- b) material.

- c) objetivo.
- d) funcional.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3399300](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3399300)

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Operações Logísticas/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Direta (Órgãos Públicos)

**267)** O Decreto nº 93.215/86 dispõe sobre o controle e a fiscalização das atividades a cargo das unidades organizacionais integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), e dá outras providências. A respeito do SIPEC, é **INCORRETO** afirmar que

- a) é constituído por órgão central, órgãos setoriais e seccionais.
- b) na efetivação do Controle e da Fiscalização no âmbito do SIPEC, não se faz necessária a observação da subordinação administrativa assinalada, em lei ou regulamento.
- c) o controle e a fiscalização das atividades de administração de pessoal, de que especificamente incumbidas as unidades organizacionais integrantes, serão exercidos sob a forma de auditoria interna.
- d) as atividades básicas de administração de pessoal são as relativas a classificação e retribuição de cargos e empregos, a recrutamento e seleção, a cadastro e lotação, a aperfeiçoamento e a legislação de pessoal.
- e) a critério do órgão central e para atender a peculiaridades de serviços, poderão ser criadas unidades regionais, por proposta do órgão setorial e subunidades seccionais, à vista de proposição de órgão seccional.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3969539](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3969539)

IDECAN - Tec (PROCON RJ)/PROCON RJ/Informática/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**268)** O PROCON-RJ, organizado sob a forma de autarquia estadual, atua na proteção e orientação dos consumidores, realizando fiscalizações e lavrando autos de infração. Sobre a natureza jurídica e as características das autarquias, assinale a afirmativa correta.

- a) A instituição de uma autarquia é formalizada por meio do registro de seus atos constitutivos em cartório de pessoas jurídicas, após a autorização prevista em lei ordinária.
- b) Por ser dotada de autonomia, a autarquia não se submete a qualquer tipo de controle, fiscalização ou supervisão por parte do ente federativo que a instituiu.
- c) Os bens pertencentes às autarquias, dada a sua finalidade de atendimento ao público, podem ser alienados livremente pela diretoria, sem necessidade de autorização legislativa.
- d) A responsabilidade civil das autarquias é de natureza subjetiva, o que exige que o cidadão comprove a intenção de causar dano por parte do agente público para obter indenização.
- e) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica para o exercício de atividades típicas da Administração Pública, com patrimônio e receita próprios.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3695214](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3695214)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Administrativo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**269)** As entidades da Administração Indireta possuem características distintas que as diferenciam, especialmente no que se refere à sua estrutura jurídica, regime de pessoal, financiamento e atividades desempenhadas. No contexto da Administração Pública brasileira, a entidade que possui personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, patrimônio próprio e atribuições específicas conferidas por lei, sendo criada para desempenhar atividades típicas do Estado, é a:

- a) Órgão público.
- b) Sociedade de economia mista.
- c) Autarquia.
- d) Fundação pública.
- e) Empresa pública.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3696554](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3696554)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**270)** São pessoas jurídicas de direito público:

- a) Autarquias, União, Estados, Municípios e empresas públicas.
- b) Sociedades de economia mista, agências reguladoras e autarquias.
- c) Empresas públicas, sociedades de economia mista, Municípios, União e Estados.
- d) Estados, Municípios, União, Distrito Federal e autarquias.
- e) Autarquias, União, Estados, Municípios e sociedades de economia mista.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/4073220](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/4073220)

IDECAN - Arq (SECULT PB)/SECULT PB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**271)** Determinada entidade da Administração Indireta é caracterizada como um ente administrativo autônomo, com capacidade exclusivamente administrativa, criado por lei específica e dotado de personalidade jurídica de Direito Público. Embora seja autônomo, ela apenas administra a si mesma de acordo com as leis estabelecidas pelo ente estatal que a criou, não estando subordinada hierarquicamente a este. Com base nessa definição, assinale a alternativa correta sobre qual entidade se refere a essa descrição.

- a) Consórcios Públicos.
- b) Autarquias.
- c) Empresas Públicas.

- d) Sociedade de Economia Mista.
- e) Fundações Públicas.

Gabarito: B

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2827663](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2827663)

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**272)** Pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar função própria e típica do Estado. O seu melhor funcionamento reclama gestão administrativa e financeira descentralizada, motivo pelo qual possui patrimônio e receitas próprias, para execução de suas atividades. A organização de tal pessoa jurídica é realizada por ato administrativo no qual são estabelecidas as regras atinentes ao seu funcionamento, seus respectivos órgãos e a atribuição de competência de cada um deles. A extinção dessa pessoa jurídica também ocorre por meio de lei.

A entidade da Administração Pública descrita corresponde à

- a) Autarquia.
- b) Empresa Pública.
- c) Fundação Pública.
- d) Sociedade de Economia Mista.
- e) Organização de Sociedade Civil de Interesse Público.

Gabarito: A

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2897585](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2897585)

IDECAN - Ass Proc (PGE BA)/PGE BA/Temporário/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**273)** Considere o excerto a seguir:

[...] pessoa jurídica de direito público, criada por lei e integrante da Administração Pública Indireta, que desempenha atividade típica de Estado. Ex.: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), Banco Central do Brasil (BCB).

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. Grupo GEN, 2023, p. 91.).

As pessoas jurídicas de direito público exemplificadas pelo autor referem-se aos(às)

- a) Autarquias.
- b) empresas públicas.
- c) Agências Executoras.
- d) Serviços Sociais Autônomo.

Gabarito: A

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2903733](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2903733)

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**274)** Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado pela qual o Estado se vale, com a finalidade de executar atividade econômica de seu interesse. A entidade tem forma jurídica de sociedade anônima, cujo capital é distribuído entre o Governo e particulares. Em razão da natureza de pessoa jurídica de direito privado, sua dinâmica no setor econômico é mais versátil e flexível, principalmente em comparação com o funcionamento burocrático das pessoas jurídicas de direito público.

Considerando-se o exposto, pode-se assegurar que o excerto descreve as

- a) Sociedades de Economia Mistas.
- b) Agências Executivas.
- c) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
- d) Autarquias.

Gabarito: A

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2987204](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2987204)

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**275)** Determinada autarquia pública celebrou contrato de gestão para ser elevada ao status de agência executiva, buscando aumentar a eficiência e a redução de custos para a Administração Pública. Nesse caso, é necessário que os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes estejam necessariamente previstos em

- a) portaria.
- b) decreto.
- c) lei.
- d) resolução.
- e) regulamento.

Gabarito: C

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3026698](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3026698)

IDECAN - Ana TA (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**276)** Após a reestruturação do Ministério da Saúde, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujo objetivo é normatizar e controlar a qualidade de produtos e serviços relacionados à Saúde Pública. A nova entidade, dotada de autonomia administrativa e financeira, deve ser classificada corretamente dentro da organização administrativa do Estado. Nesse sentido, considerando os princípios que regem a Administração Pública, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária enquadra-se na categoria de:

- a) Empresa pública.
- b) Fundação pública.
- c) Autarquia especial.
- d) Secretaria do Ministério.
- e) Departamento do Governo.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032446](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032446)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/Auxiliar Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**277)** Acerca dos entes da administração indireta: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Assinale a alternativa incorreta.

- a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno.
- b) As fundações são obrigatoriamente pessoas jurídicas de direito privado.
- c) A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima.
- d) A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.
- e) As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032829](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032829)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**278)** Determinado ente criado por lei possui personalidade de direito público, desempenha atividade típica do Estado e possui liberdade para agir nos limites administrativos da lei específica que o criou. Além disso, tal ente não possui subordinação a nenhum órgão do Estado, sendo apenas controlado e, apesar de ter personalidade jurídica própria e autonomia financeira, não possui caráter econômico.

As definições expostas tratam de:

- a) Sociedades de Economia Mista.
- b) Empresas Públicas.
- c) Autarquias.
- d) Secretarias de Estado.
- e) Fundações.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3097451](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3097451)

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**279)** Marque a alternativa que indica o instituto que tem como uma de suas finalidades a proteção das unidades de conservação federais, além de executar ações governamentais de implantação, gestão, fiscalização e monitoramento.

- a) Instituto Nacional da Mata Atlântica.
- b) Instituto Estadual do Meio Ambiente.
- c) Instituto Chico Mendes.
- d) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.
- e) Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3179917](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3179917)

IDECAN - Sold (CBM MG)/CBM MG/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**280)** Como instado na Constituição do Estado de Minas Gerais, a Administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado. Já a Administração pública indireta é a que compete corretamente, dentre outras,

- a) às Sociedades Anônimas de Investidores e às Fundações públicas.
- b) às Fundações públicas e às Autarquias de serviços ou territoriais.
- c) às Autarquias de serviços ou territoriais e às Agências Reguladoras federais com sede no Estado de Minas Gerais.
- d) às Câmaras de Justiça Desportiva e às Empresas públicas.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2763164](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2763164)

IDECAN - Ana Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**281)** Analise a seguinte característica de determinada entidade da Administração Pública Indireta: é uma sociedade anônima e as ações em sua maioria pertencem à União. Diante do exposto, identifique a assertiva que apresenta, respectivamente a natureza jurídica da entidade, a regra geral sobre o foro competente para dirimir os conflitos e o regime de pessoal da pessoa jurídica.



- a) Trata-se de uma empresa pública, o foro competente é a Justiça Federal e o regime de pessoal é celetista.
- b) Trata-se de uma empresa pública, o foro competente é a Justiça Estadual e o regime de pessoal é estatutário.
- c) Trata-se de uma sociedade de economia mista, o foro competente é a Justiça Federal e o regime de pessoal é celetista.
- d) Trata-se de uma sociedade de economia mista, o foro competente é a Justiça Estadual e o regime de pessoal é estatutário.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2767691](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2767691)

IDECAN - TSO (DER ES)/DER ES/Eletricidade/Edificações/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**282)** Acerca das empresas públicas e sociedades de economia mista, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A exploração de atividade econômica pelo Estado não poderá ser exercida por meio de subsidiárias de empresa pública ou de sociedade de economia mista.
- b) Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
- c) A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores.
- d) Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- e) Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2828365](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2828365)

IDECAN - AFT (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**283)** Acerca da criação de entidades da administração indireta, é **correto** afirmar que:

- a) Uma empresa pública pode ser instituída por lei específica e operar em qualquer forma jurídica admitida em direito.
- b) As autarquias podem ser constituídas exclusivamente sob a forma de sociedade anônima.
- c) As fundações públicas são criadas exclusivamente por ato do Poder Executivo, sem necessidade de autorização legislativa.
- d) Sociedades de economia mista devem ter a maioria do capital votante detido pelo Estado e serem criadas por autorização legislativa.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195841](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195841)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**284)** As características listadas nas alternativas a seguir apontam características das entidades que compõem a Administração Pública, **à exceção de uma**.

Assinale-a.

- a) patrimônio próprio
- b) relação de subordinação
- c) não há sujeição à falência
- d) descentralização por outorga
- e) personalidade jurídica própria

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195843](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195843)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**285)** As alternativas a seguir apresentam características de uma autarquia, **à exceção de uma**.

Assinale-a.

- a) criada por lei
- b) serviço público personificado
- c) pessoa jurídica (PJ) de direito público
- d) regime de pessoal estatutário
- e) receita custeada pela União

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195845](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195845)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**286)** Assinale a alternativa em que se indique uma característica não comum a empresa pública e sociedade de economia mista.

- a) qualquer forma societária permitida em Direito
- b) pessoa jurídica de *direito* privado
- c) não há sujeição à falência
- d) regime de pessoal: CLT
- e) regime jurídico híbrido

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2311244](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2311244)

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**287)** Caso uma empresa pública estadual se torne sócia de uma sociedade de economia mista municipal, pode-se afirmar que:

- a) a empresa pública se tornará sociedade de economia mista.
- b) a sociedade de economia mista se tornará empresa pública.
- c) ambas serão entidades desconcentradas.
- d) a sociedade de economia mista continuará com a personalidade jurídica de direito privado.
- e) ambas passarão a integrar a Administração Pública Direta.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2525952](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2525952)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**288)** Ao contrário do Ministério da Educação, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia integram a Administração Pública Indireta da União.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2525962](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2525962)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**289)** Na organização administrativa da União, as fundações públicas de direito privado têm o mesmo regime jurídico das empresas públicas de direito privado.

- Certo
- Errado

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3064002](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3064002)

IDECAN - TAF (CODATA)/CODATA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**290)** Sabe-se que a criação das sociedades de economia mista deve ser autorizada em lei específica. Já a sua constituição, perante a Junta Comercial, será sob o formato de:

- a) sociedade limitada.
- b) sociedade anônima.
- c) sociedade simples.
- d) sociedade ilimitada.
- e) sociedade de pessoas.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/938075](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/938075)

IDECAN - Ass (IF AM)/IF AM/Administração/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**291)** A organização administrativa da União está cercada de entidades da chamada Administração Indireta, entre elas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Nesse cenário, assinale a alternativa correta.

- a) Somente por lei complementar poderá ser criada uma empresa pública.
- b) As empresas públicas federais não podem ter participação em empresas privadas.
- c) As sociedades de economia mista devem oferecer um regime estatutário para os seus empregados, que serão admitidos após regular concurso público de provas e títulos.
- d) A criação de subsidiária de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa.
- e) Somente por lei complementar poderá ser criada uma sociedade de economia mista.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1018229](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1018229)

IDECAN - Ana TI (UNIVASF)/UNIVASF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**292)** As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades integrantes da Administração Indireta. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os princípios da Administração Pública não se aplicam às entidades integrantes da Administração Indireta.
- b) As empresas públicas com atuação no mercado financeiro podem ser instituídas por meio de Decreto do Poder Executivo.
- c) As fundações públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e cabe à lei ordinária definir as suas áreas de atuação.
- d) As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, devem ter a sua criação autorizada por lei específica e o seu quadro de pessoal é submetido ao regime estatutário.
- e) As empresas públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e o seu quadro de pessoal é submetido ao regime trabalhista comum.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1065561](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1065561)

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**293)** Em relação à organização administrativa, assinale a alternativa correta.

- a) São entes da Administração Direta a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
- b) São entes da Administração Indireta as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades do terceiro setor.
- c) O instituto da desconcentração não se admite no direito administrativo, apenas a descentralização do serviço público.
- d) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada em lei específica para o desenvolvimento de atividades que não são típicas de Estado.
- e) Ocorre a descentralização quando há uma distribuição de competência entre entidades diferentes, não havendo, dessa forma, manifestação do poder hierárquico, mas apenas supervisão ministerial.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1065698](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1065698)

IDECAN - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**294)** No que se refere à organização administrativa do Estado, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) Compreende-se como Administração Pública Direta ou Centralizada aquela constituída a partir de um conjunto de órgãos públicos despersonalizados, através dos quais o Estado desempenha diretamente a atividade administrativa.
- b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
- c) Compreende-se como Administração Pública Indireta ou Descentralizada aquela constituída a partir de um conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, algumas de direito público, outras de direito privado, responsáveis pelo exercício, em caráter especializado e descentralizado, de certa e determinada atividade administrativa.
- d) As empresas públicas e as sociedades de economia mista fazem parte da Administração Pública Direta.
- e) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/722114](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/722114)

IDECAN - Cons Dep (CRF SP)/CRF SP/Licitações e Contratos/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**295)** Quanto à Administração Direta e Indireta federal, no Direito brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- a) A autarquia é pessoa jurídica de direito público, integra a administração pública indireta e possui certas prerrogativas não extensíveis à iniciativa privada.
- b) As empresas públicas confundem-se, em seu conceito jurídico, com as sociedades de economia mista, já que ambas podem adotar a forma constitutiva de sociedade anônima.
- c) O Direito brasileiro não comporta a figura de fundações públicas de direito público, sendo certo que, desde 1988, todas as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado.
- d) Os Consórcios Públicos, na legislação brasileira, podem se constituir por meio da associação de entes federativos ou mediante a associação pública desses com entidades da sociedade privada.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/736950](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/736950)

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**296)** Centralização, descentralização, concentração e desconcentração são práticas constantes na Administração Pública brasileira. Nesse cenário, assinale a entidade que pertence à Administração Indireta da União.

- a) Instituto Rio Branco.
- b) Advocacia-Geral da União.
- c) Procuradoria-Geral Federal.
- d) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
- e) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/596739](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/596739)

IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**297)** Quanto à estrutura organizacional da Administração Pública é correto afirmar que:

- a) Na empresa pública predomina o capital público.
- b) A sociedade de economia é uma empresa pública.
- c) Os órgãos são entidades dotadas de personalidade jurídica.
- d) As autarquias são entidades de capital integralmente público.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/600446](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/600446)

IDECAN - Ax Adm (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**298)** Segundo a conhecida escritora e professora universitária Maria Sílvia Zanella Di Pietro, há consenso entre os doutrinadores de que as autarquias possuem as seguintes características, **EXCETO**:

- a) A sujeição a controle ou tutela.
- b) A personalidade jurídica pública.
- c) A capacidade de autoadministração.
- d) A generalização dos fins ou atividades.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/603083](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/603083)

IDECAN - Teso (CM Natividade)/CM Natividade (RJ)/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**299)** A Administração Pública Municipal é composta pelo Executivo e Legislativo, poderes da Administração Direta, e as entidades da Administração Indireta como autarquias e fundações. São exemplos de serviços que podem ser realizados por entidades da Administração Indireta, **EXCETO**:

- a) Recolhimento e processamento de lixo.
- b) Fornecimento de água e captação de esgoto.
- c) Elaboração de projetos de lei e controle externo.
- d) Manutenção de estradas e obras de infraestrutura.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1051814](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1051814)

IDECAN - Rec (Pref T Ananias)/Pref Tenente Ananias/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**300)** Autarquia de regime especial é toda aquela em que a lei instituidora confere privilégios específicos e aumenta sua autonomia comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública. O que posiciona a autarquia de regime especial são as regalias que a lei criadora lhe confere para o pleno desempenho de suas finalidades específicas. Assinale, a seguir, a entidade pública que se enquadra como uma autarquia de regime especial.

- a) Banco do Brasil.
- b) Banco Central do Brasil.
- c) Casa da Moeda do Brasil.
- d) Caixa Econômica Federal.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1333752](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1333752)

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**301)** NÃO é exemplo de entidade integrante da Administração Indireta:

- a) Autarquia.
- b) Empresa Pública.
- c) Entidade Paraestatal.
- d) Sociedade de Economia Mista.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1030395](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1030395)

IDECAN - ARH (Pref Simonésia)/Pref Simonésia/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**302)** Na sua estrutura administrativa, o setor público brasileiro, em cada nível de governo, compreende quantas instâncias e quais são elas?

- a) Somente uma: a administração direta.
- b) Somente uma: a administração indireta.
- c) Duas: a administração direta e a administração indireta.
- d) Três: a administração direta, a administração semidireta e a administração institucional.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/274538](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/274538)

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Administração Indireta

**303)** A Constituição de 1988 contém, no Título III que trata da "Organização do Estado", um capítulo específico sobre Administração Pública – o capítulo VII. No primeiro dispositivo (art. 37) institucionalizou, em âmbito constitucional, a classificação da Administração Pública em duas modalidades: administração direta e indireta. A Administração Pública Direta inclui os serviços desempenhados pelos(as)

- a) Autarquias, que são serviços autônomos, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.
- b) Entes da Federação (União, Estados e Municípios), que possuem personalidade jurídica própria e patrimônio próprio.
- c) Empresas Públicas, que são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, para a exploração de atividades econômicas que o governo seja levado a exercer.
- d) Fundações, que são dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.
- e) Sociedades de Economia Mista, que são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da administração indireta.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3969599](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3969599)

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**304)** O Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público, distribui inúmeras competências a diversos órgãos públicos. Com fulcro na eficiência, cria a empresa pública XYT para prestar determinado serviço público. Com base nas normas jurídicas atinentes aos órgãos públicos e à delegação de serviços públicos, marque a afirmativa correta.

- a) A distribuição de competências a órgãos públicos caracteriza delegação, tendo em vista que órgão público é detentor de personalidade jurídica.
- b) A criação da empresa pública XYT para a prestação de serviço público caracteriza delegação, tendo em vista que empresa pública é pessoa jurídica de direito público e goza de personalidade jurídica.
- c) A distribuição de competências a órgãos públicos caracteriza descentralização, tendo em vista que órgão público é detentor de personalidade jurídica.
- d) A distribuição de competências a órgãos públicos caracteriza descentralização, tendo em vista que órgão público não é detentor de personalidade jurídica distinta da pessoa jurídica que o criou.
- e) A criação da empresa pública XYT para a prestação de serviço público caracteriza desconcentração, tendo em vista que empresa pública é pessoa jurídica de direito privado e goza de personalidade jurídica.

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3333311](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3333311)

IDECAN - Aud FEA (ADAGRI)/ADAGRI/Engenheiro Agrônomo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**305)** A atividade administrativa deve ser prestada ininterruptamente, com vistas a suprir as necessidades públicas, não podendo paralisar-se a prestação do serviço público, e a atuação administrativa poderá ser efetivada de diversas formas. Considerando a situação hipotética:

Município prestando diretamente o serviço de transporte coletivo, por meio da sua Secretaria Municipal de Transportes, onde os ônibus são propriedade do Município que presta o serviço diretamente. Nesse sentido, na situação descrita acima, a atuação administrativa ocorre de forma

- a) centralizada.
- b) delegada.
- c) descentralizada.
- d) desconcentrada.

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3334185](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3334185)

IDECAN - Ag FEA (ADAGRI)/ADAGRI/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**306)** A atividade administrativa deve ser prestada ininterruptamente, com vistas a suprir as necessidades públicas, não podendo paralisar-se a prestação do serviço público, e a atuação administrativa poderá ser efetivada de diversas formas. Considerando a situação hipotética:

Município prestando indiretamente o serviço de transporte coletivo, por meio de uma empresa privada de ônibus que venceu uma licitação e recebeu a delegação do Município para executar o serviço de transporte coletivo.

Nesse sentido, na situação descrita acima, a atuação administrativa ocorre de forma:

- a) semi-centralizada.
- b) centralizada.
- c) desconcentrada.
- d) descentralizada.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3643803](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3643803)

IDECAN - Eng (SOP CE)/SOP CE/Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**307)** A centralização ocorre quando o Estado executa diretamente suas tarefas, por meio de seus próprios órgãos e agentes, pertencentes à Administração Direta. Em contraposição, os institutos da descentralização e da desconcentração envolvem formas de delegação ou distribuição de competências administrativas. Com base nesse entendimento, assinale a alternativa correta quanto à caracterização dos institutos da centralização, descentralização e desconcentração.

- a) Na descentralização, há a criação de órgãos internos do mesmo ente político para melhorar a eficiência administrativa, mantendo-se a unidade hierárquica.
- b) A descentralização envolve a transferência da execução de atividades para outra pessoa jurídica, distinta do ente político, podendo ser da Administração Indireta ou até privada.
- c) A desconcentração ocorre quando a União transfere a execução de determinada atividade pública para uma autarquia federal.
- d) A centralização pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria, vinculadas ao ente político, para descentralizar a execução de políticas públicas.
- e) A desconcentração se dá quando o Estado transfere, por meio de lei, a titularidade e execução de um serviço público para outra pessoa federativa, como um município.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3283007](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3283007)

IDECAN - Adm (IF AC)/IF AC/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**308)** No estudo da administração pública, é fundamental compreender a organização do Estado e a sua estrutura funcional. Uma das características do Estado é a descentralização administrativa, que visa a eficiência e a proximidade dos serviços públicos com a população. Considerando esse conceito, identifique a alternativa que exemplifica corretamente uma manifestação de descentralização administrativa no contexto brasileiro.

- a) A criação de agências reguladoras independentes, responsáveis pela regulação e pela fiscalização de serviços públicos em setores específicos.
- b) A centralização das decisões políticas e administrativas no Governo Federal, garantindo uniformidade e coesão nas políticas públicas em todo o território nacional.

- c) A eliminação dos Governos Estaduais e Municipais, concentrando todas as responsabilidades administrativas no Governo Federal.  
d) A concentração exclusiva das funções judiciárias no Supremo Tribunal Federal, desconsiderando a existência de tribunais estaduais e regionais.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2324823](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2324823)

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**309)** Acerca do tema organização administrativa, assinale a alternativa que contenha as expressões corretas, respectivamente, em cada assertiva a seguir:

- I.** A \_\_\_\_\_ ocorre no âmbito de uma única pessoa jurídica, enquanto a \_\_\_\_\_ é a outorga pelo Estado de atividades a entidades da administração pública indireta com personalidade jurídica própria, criadas por meio de lei.
- II.** A administração \_\_\_\_\_ consiste nas formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, reguladas por lei, especialmente quanto à representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
- III.** Depende de \_\_\_\_\_, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades da Administração indireta, assim como a participação de qualquer delas em empresa \_\_\_\_\_.
- IV.** O controle externo das agências reguladoras será exercido pelo \_\_\_\_\_.
- a) Desconcentração, descentralização, dialógica, lei específica, pública, Poder Executivo.  
b) Descentralização, desconcentração, participativa, lei, privada, Tribunal de Contas da União.  
c) Concentração, descentralização, dialógica, autorização legislativa, pública, Poder Executivo.  
d) Centralização, descentralização, participativa, lei específica, pública, Senado Federal.  
e) Desconcentração, descentralização, dialógica, autorização legislativa, privada, Congresso Nacional.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2324833](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2324833)

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**310)** A prestação do serviço por parte do Estado pode ser feita de várias formas e conforme algumas diretrizes administrativas. Considerando o exposto, julgue os itens abaixo:

- 1.** Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. V ( ) F ( )
- 2.** Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. V ( ) F ( )
- 3.** Na descentralização por colaboração ocorre a transferência, por lei, da titularidade e da execução do serviço público, razão pela qual só é possível transferir para a Administração Indireta. V ( ) F ( )
- 4.** A descentralização por serviço é aquela em que se transfere somente a execução do serviço, mantendo-se a titularidade na Administração Direta. Essa transferência poderá ser feita por lei, contrato ou por ato administrativo. V ( ) F ( )

Indique, a seguir, apenas os itens que estão CORRETOS:

- a) 1 e 2, apenas.  
b) 1, 2, 3 e 4.  
c) 2 e 4, apenas.  
d) 1, 3 e 4.  
e) 3 e 4, apenas.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2148227](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2148227)

IDECAN - Asst (IF PA)/IF PA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**311)** O fenômeno através do qual a Administração Pública cria autarquias e fundações públicas é chamado de

- a) descentralização.  
b) deslegalização.  
c) desregulação.  
d) desconcentração.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195839](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195839)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**312)** Em relação à centralização e descentralização, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Ocorre a chamada centralização administrativa quando o Estado executa suas tarefas por meio dos órgãos e agentes integrantes da Administração Indireta. Nesse caso, os serviços são prestados pelos órgãos do Estado, despersonalizados, integrantes de uma mesma pessoa política (União, DF, estados ou municípios), sem outra pessoa jurídica interposta.
- II.** Quando se fala que determinada função é exercida pela Administração Centralizada Federal, sabemos que é a pessoa jurídica União quem a exerce, por meio de seus órgãos.

**III.** Quando se fala que um serviço é prestado pela Administração Centralizada do Distrito Federal, significa que é a pessoa jurídica Distrito Federal quem presta o serviço, por meio de seus órgãos.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195840](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195840)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**313)** A respeito da centralização e da descentralização, é incorreto afirmar que

- a) na Administração Centralizada, há naturalmente participação de outras pessoas jurídicas na prestação do serviço centralizado.
- b) a centralização administrativa, ou o desempenho centralizado de funções administrativas, consubstancia-se na execução de atribuições pela pessoa política que representa a Administração Pública competente.
- c) ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado desempenha algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas.
- d) a descentralização pressupõe duas pessoas jurídicas distintas: o Estado e a entidade que executará o serviço, por ter recebido do Estado essa atribuição.
- e) a descentralização administrativa acarreta a especialização na prestação do serviço descentralizado, o que é desejável em termos de técnica administrativa.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195847](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195847)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**314)** A respeito da centralização e da descentralização, analise as afirmativas a seguir:

**I.** A atividade centralizada na Administração Pública é toda atividade que é realizada diretamente pelos órgãos que fazem parte da Administração em todos os âmbitos (federal, estadual e municipal).

**II.** A transferência de responsabilidade da execução de atividade administrativa pode ocorrer por outorga (por contrato) ou por delegação (por meio de lei).

**III.** A atividade descentralizada acontece quando o Estado transfere a responsabilidade de executar uma atividade administrativa para outra pessoa jurídica que pode ser pública ou privada. Portanto, esses órgãos realizam atividades em nome do Estado.

Assinale

- a) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- d) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2245014](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2245014)

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**315)** Acerca da Administração Pública, analise os itens abaixo:

**I.** A Administração Pública se instrumentaliza através do Governo, daí porque ela é temporária e, ao mesmo tempo, cíclica.

**II.** Todo órgão público integra a pessoa jurídica, mas com ela não se confunde.

**III.** O Estado é um ente despersonalizado composto pela Administração Pública e seus agentes.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) apenas **I**.
- b) apenas **II**.
- c) apenas **III**.
- d) apenas **I** e **II**.
- e) apenas **II** e **III**.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/676543](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/676543)

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**316)** Preencha corretamente a lacuna:

Ocorre a chamada \_\_\_\_\_ quando se atribuem competências administrativas a outras pessoas jurídicas autônomas e distintas do ente político que as criou, as quais são divididas internamente em diversos órgãos.

- a) Centralização concentrada.
- b) Descentralização desconcentrada.

- c) Centralização desconcentrada.
- d) Descentralização concentrada.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/603060](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/603060)

IDECAN - TcLg (CM Natividade)/CM Natividade (RJ)/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**317)** Quando o Estado cria pessoas jurídicas transferindo a responsabilidade pelo exercício de atividades administrativas que lhe são pertinentes, tem-se o fenômeno da:

- a) Atividade gerencial.
- b) Centralização administrativa.
- c) Descentralização administrativa.
- d) Desconcentração administrativa.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1105115](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1105115)

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Contrato/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**318)** Quanto à descentralização e à desconcentração, é **correto** afirmar que

- a) a desconcentração é sinônimo de administração pública direta, enquanto a descentralização corresponde à indireta.
- b) a delegação de serviços ao particular, na forma de concessão de serviços públicos, é forma de descentralização política.
- c) na descentralização por outorga o ente federativo pode criar entidades administrativas, a exemplo das fundações privadas.
- d) a desconcentração é fenômeno da hierarquia, logo pode ser observado na divisão interna dos órgãos de uma autarquia.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1333740](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1333740)

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**319)** Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "Administração Direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado". Em relação à desconcentração, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) O órgão apenas integra a pessoa jurídica como parte do círculo interno, sendo ente despersonalizado, incumbido de funções determinadas.
- b) A repartição das funções entre os órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica afasta a vinculação hierárquica em relação a esta.
- c) A Constituição de 1988 elencou, dentre as reservas legais (Art. 48, XI), a exigência de lei formal para a criação e a extinção de órgãos e ministérios da União.
- d) É dispensada a edição de lei para a transformação ou a reengenharia de órgãos públicos por ato privativo do Chefe do Executivo, quando estes fatos administrativos configurarem mero processo de organização da administração pública.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/428031](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/428031)

IDECAN - ACI (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**320)** O estado exerce a função administrativa por meio de órgãos, pessoas jurídicas e seus respectivos agentes. A administração pública adota duas formas básicas de organização e atuação administrativas: centralização e descentralização. Diante do exposto, acerca da descentralização, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Pode ser feita mediante outorga.
- b) Pode ser feita mediante delegação.
- c) Por contrato se formaliza por prazo indeterminado.
- d) Por outorga fundamenta-se no princípio da especialização.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/428052](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/428052)

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**321)** Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, quanto aos fenômenos da desconcentração e da descentralização, assinale a afirmativa correta.

- a) A delegação de serviços ao particular tanto ocorre por desconcentração quando por descentralização, a depender do modelo de gestão adotado pelo Poder Público.
- b) O processo de descentralização por meio de outorga sempre pressupõe a existência de lei, seja para criar, seja para autorizar a criação de entidades da administração indireta.
- c) A desconcentração afasta o poder de autotutela da Administração, fazendo com que as entidades passem a sujeitar-se apenas ao controle finalístico da Administração Direta.
- d) Desde a Constituição Federal de 1988 o termo "desconcentração" a que fazia alusão o Decreto-lei nº 200/67 deixou de existir, tendo sido substituído pelos atuais modelos de "descentralização".

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/598657](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/598657)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**322)** Quanto à administração pública, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte compreende

- a) órgão público integrante da administração pública direta do Estado.



- b) atividade desconcentrada, na condição de pessoa jurídica distinta do Estado.
- c) modelo de descentralização administrativa, constituída na forma de autarquia.
- d) pessoa jurídica distinta do Estado, embora subordinada à administração pública direta.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1035416](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1035416)

IDECAN - ACI (Damianópolis)/Pref Damianópolis/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**323)** A respeito da organização administrativa brasileira: administração direta e indireta, centralizada e descentralizada, analise as afirmativas a seguir.

- I. A história brasileira registra movimentos de reforma administrativa identificados com fusão, extinção e criação de órgãos. Entretanto, essas reformas revelam instabilidade do organograma governamental e não evitaram a manutenção de estruturas obsoletas, pesadas e hierarquizadas, pouco dinâmicas e excessivamente caras, sobretudo devido à tendência, à centralização e à superposição de órgãos e de funções.
- II. A Constituição de 1988 assegurou, como princípio administrativo, a descentralização da execução dos serviços sociais e de infraestrutura, bem como dos recursos orçamentários para os estados e municípios. Em consequência, os municípios aumentaram sua participação na repartição da carga tributária. Entretanto, os avanços no sentido de conceder maior autonomia na execução de serviços e de favorecer as unidades subnacionais caminham lentamente.
- III. O modelo burocrático tradicional, que a Constituição de 1988 e todo o sistema do Direito Administrativo brasileiro privilegiam, está baseado no formalismo, no excesso de normas e na rigidez de procedimentos. A pretexto de garantir a impessoalidade, dificulta-se a transparência administrativa, inibindo-se, deste modo, o controle social. A excessiva regulamentação é expressão da ênfase nas normas e processos e ocorre em detrimento dos resultados.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale a alternativa **correta**.

- a) Mesmo com os avanços na organização administrativa do Brasil, as afirmativas I, II e III retratam, ainda hoje, a realidade da administração pública brasileira.
- b) O conteúdo da afirmativa II não condiz com a organização administrativa brasileira, pois a Constituição de 1988 assegurou, como princípio administrativo, a centralização da execução dos serviços sociais e de infraestrutura.
- c) A afirmativa III não condiz com a organização administrativa brasileira, pois a Constituição de 1988 e todo o sistema do Direito Administrativo brasileiro privilegiam essencialmente o modelo gerencial, o qual prima pelo formalismo, pelo excesso de normas e pela rigidez de procedimentos.
- d) A afirmativa I não condiz com a organização administrativa brasileira, haja vista que a história brasileira registra movimentos de reforma administrativa identificados com a fusão, extinção e criação de órgãos e essas reformas promoveram a estabilidade do organograma governamental e evitaram a manutenção de estruturas obsoletas, pesadas e hierarquizadas.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2638986](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2638986)

IDECAN - Of (CBM PB)/CBM PB/Administrativo/2015

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Desconcentração e Descentralização

**324)** Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, a organização estatal compreende fenômenos de descentralização e desconcentração administrativa. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o fenômeno e a hipótese apontada.

- a) Descentralização: retomada de um serviço público antes delegado ao particular.
- b) Desconcentração: criação de uma autarquia no âmbito da administração estadual.
- c) Desconcentração: distribuição de competências no âmbito interno de um órgão público.
- d) Descentralização: extinção de uma empresa estatal exploradora de atividade econômica.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3643814](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3643814)

IDECAN - Eng (SOP CE)/SOP CE/Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

**325)** No âmbito da Administração Pública Federal, existem diferentes tipos de autarquias com finalidades específicas. As agências executivas e as agências reguladoras são espécies de autarquias com regimes jurídicos diferenciados, voltadas ao desempenho de funções especializadas. Apesar de ambas possuírem autonomia administrativa, cada uma apresenta características próprias quanto à sua finalidade, estrutura e forma de qualificação. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

- a) as agências reguladoras são organizações da sociedade civil qualificadas por meio de decreto, enquanto as agências executivas são criadas por lei para regular setores estratégicos da economia.
- b) as agências reguladoras atuam na execução de políticas públicas finalísticas, enquanto as agências executivas exercem poder normativo e fiscalizatório sobre atividades econômicas.
- c) as agências executivas fazem parte da Administração Direta, enquanto as agências reguladoras integram a Administração Indireta e estão subordinadas hierarquicamente aos ministérios.
- d) as agências reguladoras são autarquias sob regime especial voltadas à regulação e fiscalização de setores econômicos, enquanto as agências executivas são autarquias ou fundações qualificadas por decreto, mediante celebração de contrato de gestão.
- e) tanto agências reguladoras quanto executivas são entidades privadas, qualificadas pelo poder público para a execução indireta de atividades de interesse coletivo.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2827711](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2827711)

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

**326)** No Direito brasileiro se percebeu, há alguns anos, tendência de criação, por parte do Estado, de um grupo especial de pessoas jurídicas, com precípua objetivo institucional de controlar as atividades de pessoas jurídicas de direito privado incumbidas de prestar serviços públicos, por meio de concessão ou permissão. Essas pessoas jurídicas são conhecidas como "agências reguladoras". Não deixa de ser uma forma do Estado intervir no domínio econômico, quando assim se fizer necessário para evitar abusos. A respeito das agências reguladoras, assinale a alternativa **correta**.

- a) As agências reguladoras apresentam natureza jurídica de empresa pública.
- b) O controle externo das agências reguladoras será exercício pela Presidência da República.
- c) O regime jurídico de seus servidores ocorre, por meio de contratos temporários, após aprovação em processo seletivo simplificado.
- d) Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) ouvidor, que atuará sem subordinação hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras funções.

- e) É vedado que duas ou mais agências reguladoras editem atos e normas conjuntos, dispondo sobre matéria cuja disciplina envolva agentes econômicos sujeitos a mais de uma regulação setorial.

Gabarito: D

[www.teconconcursos.com.br/questoes/769350](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/769350)

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

**327)** Com base na organização da Administração Pública Federal, assinale a alternativa que indique a entidade que é considerada Agência Executiva.

- a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
- b) Agência Nacional de Petróleo (ANP)
- c) Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
- d) Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
- e) Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro)

Gabarito: Anulada

[www.teconconcursos.com.br/questoes/736761](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/736761)

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Agências Reguladoras e Executivas

**328)** A respeito das agências executivas e reguladoras, assinale a alternativa correta

- a) Integram o chamado Terceiro Setor as agências reguladoras.
- b) São entidades paraestatais as agências executivas.
- c) As agências reguladoras não possuem personalidade jurídica própria, estando inseridas na estrutura ministerial do Poder Executivo.
- d) Sob a perspectiva da organização administrativa, a relação jurídica entre a agência reguladora e a Administração Direta não é de subordinação, mas sim de vinculação.
- e) As fundações públicas não podem ser qualificadas como agências executivas.

Gabarito: D

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2827665](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2827665)

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**329)** As pessoas de cooperação governamental são entidades que colaboram com o Poder Público, a que são vinculadas, mediante a execução de alguma atividade representativa de utilidade pública, tradicionalmente, conhecidas por Serviços Sociais Autônomos. As mais conhecidas são o SESI (Serviço Social da Indústria) e o SESC (Serviço Social do Comércio), destinados à assistência social a empregados dos setores industrial e comercial, respectivamente; e o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), destinados à formação profissional e educação para o trabalho, também com vistas, respectivamente, à indústria e ao comércio. Diante do exposto, assinale a alternativa **correta**.

- a) As pessoas de cooperação governamental (ou serviços sociais autônomos) estão dispensadas de realizar licitação para contratar, motivo pelo qual não possuem imunidade tributária.
- b) As pessoas de cooperação governamental (ou serviços sociais autônomos) não estão sujeitas ao controle do Estado, porque são dotadas de personalidade jurídica de direito privado.
- c) Cabe ao estatuto da pessoa de cooperação governamental (ou serviço social autônomo) definir se a entidade terá ou não fins lucrativos e qual a forma de distribuição dos lucros, se for o caso.
- d) As pessoas de cooperação governamental (ou serviços sociais autônomos) são criadas por escritura pública ou testamento, com dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina.
- e) As pessoas de cooperação governamental (ou serviços sociais autônomos) são pessoas jurídicas de direito privado e a sua personalidade jurídica tem início com a inscrição de seu estatuto no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Gabarito: E

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2827685](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2827685)

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**330)** São Cláusulas essenciais do Termo de Parceria, instrumento firmando entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, destinados à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público, a/o

- a) definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso.
- b) definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento.
- c) estipulação das metas e resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma.
- d) descrição da necessidade da cooperação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido.
- e) regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharias, observados os potenciais de economia de escala.

Gabarito: C

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2897568](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2897568)

IDECAN - Ass Proc (PGE BA)/PGE BA/Temporário/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**331)** Considere o excerto a seguir:

[...] pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei específica, com patrimônio público ou misto, para realização de atividades, obras ou serviços de interesse coletivo, sob normas e controle do Estado"; elas são o meio termo entre o público e o privado e compreendem as empresas públicas, as sociedades de economia mista e os serviços sociais autônomos

Diante do exposto, pode-se afirmar que o autor descreve as

- a) empresa públicas.
- b) organizações civis.
- c) agências reguladoras.
- d) entidades paraestatais.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032448](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032448)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/Auxiliar Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**332)** De acordo com a Lei nº 9.637/98, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas existentes no texto legal a seguir.

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde." O instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas acima relacionadas é denominado:

- a) Contrato de gestão.
- b) Termo de parceria.
- c) Termo de cooperação.
- d) Termo de colaboração.
- e) Acordo de cooperação.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032845](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032845)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**333)** Desde a chamada Reforma Gerencial, ocorrida em 1998, surgiram diversos modelos de ajustes de parceria entre Administração e entidades do terceiro setor.

Dentre os principais, se tem as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), as quais são caracterizadas por

- a) perderem a qualificação de OSCIPs exclusivamente por sentença judicial.
- b) serem criadas por Confederações privadas após autorização legal.
- c) possuírem isenção de impostos.
- d) exercerem atividade de natureza privada.
- e) possuírem fins lucrativos.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195849](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195849)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**334)** A respeito das entidades paraestatais, analise as afirmativas a seguir:

- I.** As entidades paraestatais integram a Administração Pública.
- II.** As entidades paraestatais recebem incentivos do Estado, que podem ser na forma de recurso do orçamento ou permissão para uso de bens públicos.
- III.** Sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2195850](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2195850)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**335)** As alternativas a seguir apresentam exemplos de entidades paraestatais, à exceção de uma.

Assinale-a.

- a) "Entidades de apoio"
- b) Associações de Moradores
- c) Serviços Sociais Autônomos
- d) Organizações Sociais (OS)
- e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/457092](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/457092)

IDECAN - ATPS (MS)/MS/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**336)** Considerando o contexto brasileiro de parcerias entre Estado e Sociedade, pode-se afirmar que as ONG's são entidades:

- a) Filantrópicas reconhecidas como órgãos públicos autônomos, responsáveis pela execução de diversas políticas sociais.
- b) Públicas, que são constituídas pela sociedade, mas passam a integrar a estrutura da Administração Pública Indireta quando recebem recursos públicos.
- c) Públicas ou privadas a depender de sua qualificação como organização da sociedade civil de interesse público ou organização social, respectivamente.
- d) Privadas, sem fins lucrativos, instituídas pela sociedade, que podem se credenciar junto ao Estado para a celebração de parcerias entre o público e o privado.
- e) Responsáveis pela formulação, implantação e fiscalização das políticas sociais, intervindo por meio de conselhos gestores no campo da gestão governamental.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/428053](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/428053)

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Terceiro Setor (OSs, OSCIPs, Sistema S e Fundações de Apoio)

**337)** Nos termos da doutrina do Direito Administrativo, quanto às entidades que atuam paralelamente ao Estado, é correto afirmar que

- a) o credenciamento de organizações não governamentais para fins de repasse de recursos públicos ocorre por meio do instrumento de consórcio público.
- b) as organizações sociais firmam termos de parceria com o poder público, instrumento pelo qual assumem a gestão de determinados serviços públicos não lucrativos.
- c) conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a OAB e demais Conselhos de Classe são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Pública Indireta.
- d) as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são entidades privadas, sem fins lucrativos e, portanto, não integram o rol de entidades da Administração Pública Indireta.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3615871](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3615871)

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**338)** Sob a luz da Lei nº 13.303/2016, marque a opção **correta** quanto à empresa pública.

- a) Não deverá divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores.
- b) Não deverá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade.
- c) Não é responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança.
- d) Não poderá adequar o seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação.
- e) Não poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3615876](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3615876)

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**339)** O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo,

- a) por 30% (trinta por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários.
- b) por 15% (quinze por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários.
- c) por 10% (dez por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários.
- d) por 25% (vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários.
- e) por 20% (vinte por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3615879](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3615879)

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**340)** A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa **correta** quanto a sua orientação.

- a) Deverá ser orientada para promover o desenvolvimento ou emprego de tecnologia estrangeira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada.
- b) Deverá ser orientada para gerir com seus recursos próprios as atividades sociais, esportivas, culturais não podendo celebrar convênios ou contratos para esta finalidade.
- c) Deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos.
- d) Deverá promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, para atender ao interesse coletivo.
- e) Deverá orientar seus processos de compra para modalidade direta a fim de garantir o estrito cumprimento dos interesses coletivos.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3619527](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3619527)

IDECAN - Ass Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**341)** Com base na Lei nº 13.303/2016, o Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% (vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários. O conselheiro independente, entre outros aspectos, caracteriza-se por:

- a) Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, incluindo participação de capital; não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista; não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência.
- b) Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital; não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista; não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência.
- c) Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, incluindo participação de capital; não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista; não ter mantido, nos últimos 2 (dois) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência.
- d) Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital; não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista; não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência.
- e) Não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital; não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista; não ter mantido, no último ano, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/4039107](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/4039107)

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**342)** Em se tratando da figura do administrador, sob a luz do que nos disciplina a Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assinale a alternativa **correta**.

- a) É vedado ao estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.
- b) É facultada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria de pessoa que exerça cargo em organização sindical.
- c) É facultado aos administradores eleitos participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, exceto sobre o código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista.
- d) É facultada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria, de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral.
- e) Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da diretoria.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2866887](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2866887)

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Administrador/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**343)** Segundo a Lei Federal 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da diretoria. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo, ainda, possuir comprovada experiência profissional. Quanto ao referido requisito é correto afirmar que:

- a) Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor devem ter experiência profissional de, no mínimo, 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior.
- b) Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor devem ter experiência profissional de, no mínimo, 2 (dois) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior.
- c) 2 (dois) anos ocupando o cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa.
- d) 6 (seis) meses ocupando o cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2866888](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2866888)

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Administrador/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**344)** Acerca da figura do administrador nas empresas públicas e sociedades de economia mista e tendo por base os mandamentos da Lei Federal nº 13.303/16, assinale a alternativa **correta**.

- a) Podem ser considerados administradores das empresas públicas e sociedades de economia mista os servidores efetivos que nelas laboram.
- b) Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento.
- c) Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente deverão ter experiência mínima de 20 anos no setor público ou privado na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista.
- d) Não há impedimento à indicação da pessoa que exerça cargo em organização sindical para o Conselho de Administração e para a Diretoria.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3275684](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3275684)

IDECAN - Ass (PB Saúde)/PB Saúde/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**345)** A Lei nº 13.303/2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com base na referida lei, é correto afirmar que uma empresa pública municipal

- a) entidade dotada de personalidade política e de direito público.
- b) entidade dotada de personalidade jurídica de direito público.
- c) entidade de economia mista.
- d) entidade sem personalidade jurídica.
- e) entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3064003](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3064003)

IDECAN - TAF (CODATA)/CODATA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**346)** De acordo com a Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar obrigatoriamente estes requisitos de transparência:

- I. Elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos.
- II. Adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação.
- III. Divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional.
- IV. Elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista.
- V. Divulgação trimestral de relatório integrado ou de sustentabilidade.

Estão corretos apenas os itens agrupados em:

- a) I, II, IV e V.
- b) I, III e IV.
- c) I, II, III e V.
- d) II, IV e V.
- e) I, II, III e IV.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3064005](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3064005)

IDECAN - TAF (CODATA)/CODATA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 13.303/2016 - Estatuto Jurídico da EP e SEM (arts. 1º a 27)

**347)** A Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) trouxe o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, buscando diminuir as práticas de corrupção, aumentar os níveis de governança e evitar que agentes públicos provoquem prejuízos aos cofres públicos. Nesse sentido, são legalmente considerados administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista:

- a) apenas os membros do Conselho de Administração.
- b) qualquer pessoa física que detiver poder de gestão sobre pessoas, equipes ou coisas.
- c) os membros do Conselho de Administração e da diretoria.
- d) exclusivamente os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e da diretoria.
- e) apenas os membros da diretoria.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2893008](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2893008)

IDECAN - Eng (CAERN)/CAERN/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**348)** Os recursos necessários ao apoio técnico e financeiro da União, à alocação de recursos públicos e aos financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o Decreto nº 11.599/2023, dentre outras fontes, serão oriundos:

- a) De acordos de empréstimo com organismos financeiros internacionais.
- b) De fundos de natureza privada, mantidos, especificamente, por empresas ligadas ao setor de abastecimento e saneamento básico.
- c) Da criação de imposto próprio referente a serviços de saneamento básico, na esfera da União.
- d) Da criação de dotação específica no orçamento da União, com recursos advindos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2987223](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2987223)

IDECAN - PP (SAP CE)/SAP CE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**349)** Sobre a organização da Administração Pública, assinale a alternativa que indique a correta caracterização da Administração Direta.

- a) A Administração Direta é organizada com base na hierarquia e na concentração.
- b) A extinção de órgãos da Administração Direta depende de lei de iniciativa do Chefe do Executivo.
- c) Administração Direta é composta por órgãos, com personalidade jurídica própria.
- d) A criação de órgãos da Administração Direta depende de decreto do Chefe do Executivo.
- e) A redistribuição de cargos, empregos e funções entre órgãos depende de lei.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/157597](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/157597)

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**350)** A administração baseada no modelo burocrático, rígido, tradicional e clássico de estrutura foi diminuindo a partir da década de:

- a) 80
- b) 70
- c) 60
- d) 50
- e) 90

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/676523](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/676523)

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**351)** Sobre a Administração Pública direta e indireta, as entidades paraestatais e os entes com situação peculiar, assinale a alternativa correta:

- a) As sociedades de economia mista e as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.
- b) As organizações sociais formam uma nova categoria de pessoas jurídicas de direito privado, ao lado das fundações, associações e organizações religiosas.
- c) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está incluída na categoria de autarquias especiais, sujeitando-se aos ditames impostos à Administração direta e indireta.
- d) O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a Administração indireta de todos os entes da Federação consorciados

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/736949](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/736949)

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**352)** Sobre a organização da Administração Pública, analise as afirmativas a seguir:

- I.** A desconcentração administrativa consubstancia forma de organização da Administração Pública em que as competências são distribuídas dentro da esfera hierárquica de uma mesma pessoa jurídica.
- II.** O Presidente da República pode, sem necessidade de lei ou medida provisória, dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
- III.** No âmbito federal, as empresas públicas integram a Administração Pública indireta e são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado, mas não necessariamente com capital exclusivamente pertencente à União, já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3399399](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3399399)

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Orçamento e Finanças/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**353)** De acordo com o Decreto-Lei nº 200/67 e atualizações posteriores, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado.
- b) As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se à Casa Civil da Presidência da República.
- c) A Administração Federal compreende a Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência e, também, a Administração Indireta.
- d) O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a Administração Federal.
- e) A Administração Indireta compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista e fundações públicas.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3399412](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3399412)

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Orçamento e Finanças/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**354)** Com base no Decreto-Lei nº 200/67 e atualizações posteriores, analise as afirmativas.

- I.** As Sociedades de Economia Mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público.
- II.** As Sociedades de Economia Mista são entidades criadas por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima.
- III.** As Sociedades de Economia Mista são entidades cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da Administração Indireta.
- IV.** As Fundações Públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado.
- V.** As Fundações Públicas são entidades sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) IV e V.
- b) I, II e III.

- c) I, II e V.
- d) II, III e IV.
- e) II, III, IV e V.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3399699](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3399699)

IDECAN - Ana C&amp;T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Organização Administrativa da União

**355)** A Portaria nº 208/2006 estabelece, entre outros assuntos, a competência do comitê gestor da política nacional de desenvolvimento de pessoal. Sobre essas competências, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Estabelecer a forma e o conteúdo do relatório de execução do plano anual de capacitação de que trata o inciso II do art. 2º desta Portaria.
- b) Orientar os órgãos e entidades da administração federal na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus servidores.
- c) Avaliar e apreciar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, com vistas a verificar o cumprimento das diretrizes da política nacional de desenvolvimento de pessoal.
- d) Fazer levantamento semestral, dentre os diversos órgãos que compõem a estrutura de administração de pessoal no nível federal, das competências profissionais e das necessidades de treinamento.
- e) Promover a disseminação da política nacional de desenvolvimento de pessoal entre os dirigentes dos órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os responsáveis pela capacitação, os servidores públicos federais e suas entidades representativas.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/4032986](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/4032986)

IDECAN - Age (Pref Camboriú)/Pref Camboriú/Trânsito/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**356)** No Direito Administrativo brasileiro, a responsabilidade civil do Estado relaciona-se aos danos causados por agentes públicos a terceiros no exercício de suas funções. A Constituição Federal estabelece parâmetros jurídicos que orientam a reparação desses danos, vinculando a atuação estatal à proteção dos direitos dos administrados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses fundamentos.

- a) A responsabilidade civil do Estado depende da comprovação de dolo do agente público responsável pelo dano.
- b) A responsabilidade civil do Estado, em regra, possui natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo.
- c) A responsabilidade civil do Estado pressupõe a existência de decisão penal condenatória contra o agente público.
- d) A responsabilidade civil do Estado decorre da comprovação de culpa pessoal da autoridade máxima do órgão administrativo.
- e) A responsabilidade civil do Estado possui natureza subjetiva, condicionada à demonstração de culpa administrativa.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2517713](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2517713)

IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 1/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**357)** Há diversas teorias para explicar a responsabilidade extracontratual da Administração Pública, ou seja, da responsabilidade que independe de vínculo contratual. Dentre elas, existe uma teoria clássica por defender que o Estado deve responder pelo dano quando o serviço público não funciona, funciona atrasado ou funciona mal. No caso, trata-se de

- a) teoria do risco administrativo.
- b) teoria da culpa administrativa.
- c) teoria do risco integral.
- d) teoria da responsabilidade civil por atos de gestão.
- e) teoria da culpa civil.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/128841](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/128841)

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**358)** Após a prisão em flagrante de Moisés, os policiais Júnior e Mano tiveram que levar o preso até a delegacia. No trajeto, um caminhão sem freio colidiu inexplicavelmente com a viatura policial, causando ferimentos graves nos policiais e a morte de Moisés. Sob a perspectiva da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) O Estado deverá indenizar Júnior, Mano e a família de Moisés.
- b) A família de Moisés receberá indenização no mesmo montante dos rendimentos percebidos pelos policiais Júnior e Mano.
- c) No caso, o direito de regresso, pelo Estado, pode ocorrer contra o caminhoneiro e os policiais.
- d) Não é possível responsabilizar objetivamente o Estado pelo ocorrido.
- e) A responsabilidade do Estado é objetiva e subsidiária, caso o caminhoneiro não indenize as vítimas.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2202206](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2202206)

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**359)** Assinale a alternativa correta quanto à responsabilidade civil do Estado.

- a) A responsabilidade civil do Estado é objetiva.
- b) A responsabilidade civil do Estado depende de comprovação de culpa do agente público responsável pela prática de ato ilícito.
- c) A responsabilidade civil do Estado somente ocorrerá por ato emissivo do agente público responsável pela prática de ato ilícito.
- d) Não há no direito brasileiro a figura da responsabilidade civil do Estado.
- e) A responsabilidade civil do Estado depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória do agente público responsável pela prática de ato ilícito.

Gabarito: A



[www.teconconcursos.com.br/questoes/1716604](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1716604)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**360)** Na responsabilidade civil decorrente dos atos praticados pela Administração Pública, a chamada responsabilidade subsidiária pode ser atribuída apenas

- a) à pessoa jurídica estatal.
- b) aos agentes públicos diretamente causadores do evento danoso.
- c) à vítima, quando a culpa for concorrente.
- d) aos agentes públicos indiretamente causadores do evento danoso.
- e) aos órgãos públicos.

Gabarito: A

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1065563](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1065563)

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**361)** Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, §6º da CF/88 é subjetiva.
- b) A teoria do risco administrativo não admite excludente da responsabilidade.
- c) O Brasil adotou como regra geral a teoria do risco integral.
- d) O Brasil adotou como regra geral a teoria do risco administrativo.
- e) Não se admite a responsabilidade por omissão do Estado, segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Gabarito: D

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1065699](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1065699)

IDECAN - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**362)** Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta.

- a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- b) A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é de natureza objetiva, calcada na teoria do risco administrativo.
- c) Em regra, o Brasil adota a teoria do risco integral, bastando a existência do evento danoso e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para o Estado, sem a possibilidade de que este alegue as excludentes de responsabilidade.
- d) A responsabilidade civil objetiva abrange os danos causados tanto aos usuários do serviço público como também aos terceiros não usuários.
- e) A teoria do risco administrativo não admite causas excludentes do dever de indenizar do Estado.

Gabarito: Anulada

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1102805](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1102805)

IDECAN - Adv (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**363)** Quanto à responsabilidade civil do estado, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A teoria da responsabilidade civil objetiva alcança as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
- b) Pela teoria do risco integral, se uma empresa privada causar um dano ambiental à sociedade, o dever de indenizar é transferido à União.
- c) Caso um servidor público cause dano ao particular, por meio de conduta claramente dolosa, o Estado se exime da obrigação de indenizar.
- d) A Constituição de 1988 adota a teoria da responsabilidade objetiva tanto para o Estado quanto para a ação de regresso movida contra o agente público.

Gabarito: A

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1105141](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1105141)

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Convênio/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**364)** Sobre a Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Em se tratando de atos comissivos, a regra hoje é a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo.
- b) Em se tratando de atos omissivos, tem-se adotado a teoria da responsabilidade civil subjetiva pela teoria da culpa do serviço.
- c) Nos casos de transporte urbano de passageiros, adota-se a teoria do risco integral de acordo com a maioria dos doutrinadores.
- d) O dever de indenizar do Estado fica prejudicado na responsabilidade civil objetiva, quando não houver nexo causal entre a conduta e o dano.

Gabarito: C

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1039476](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1039476)

IDECAN - FSan (Conquista)/Pref Conquista/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**365)** "Quanto ao tema responsabilidade civil do estado considere que um determinado agente municipal, no exercício de suas funções, tenha causado dano ao particular." Quanto à hipótese, é **correto** afirmar que

- a) numa ação de ressarcimento, o particular deve provar o dolo do agente público.
- b) a responsabilidade pelos atos do agente público decorre da teoria do risco integral.
- c) o município responde objetivamente pelo dano causado por seu agente ao particular.
- d) o município deve indenizar o particular somente se provada a culpa do agente público.

Gabarito: C

[www.teccursos.com.br/questoes/3398968](http://www.teccursos.com.br/questoes/3398968)

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

**366)** "Determinado agente de uma pessoa jurídica de direito público, nessa qualidade, causa danos a terceiros." A pessoa jurídica poderá ser demandada a partir da aplicação da teoria do(a)

- a) risco integral.
- b) irresponsabilidade.
- c) responsabilidade subjetiva.
- d) risco administrativo (objetiva).
- e) culpa administrativa (subjetiva).

Gabarito: D

[www.teccursos.com.br/questoes/3696552](http://www.teccursos.com.br/questoes/3696552)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

**367)** A porta do elevador da sede do DEGASE, devido a um defeito elétrico causado por falha na manutenção periódica realizada por uma empresa terceirizada, fecha de forma abrupta esmagando o braço de um adolescente infrator que estava sendo conduzido para um exame médico. Nessa situação, é correto afirmar que:

- a) não há responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro, pois foi terceiro que causou defeito no elevador.
- b) há responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro com base na Constituição da República, que determina, em seu art. 37§6º, a responsabilidade objetiva em situações como a apresentada.
- c) há responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro somente se for demonstrada a culpa de algum de seus agentes.
- d) há responsabilidade civil apenas da empresa responsável pela manutenção do elevador.
- e) há responsabilidade civil objetiva do agente que conduzia o adolescente.

Gabarito: B

[www.teccursos.com.br/questoes/3032839](http://www.teccursos.com.br/questoes/3032839)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

**368)** Joana atravessava uma avenida muito movimentada na faixa de pedestre quando foi atingida por um veículo, o qual estava sendo conduzido por um agente de pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público.

Nessa situação,

- a) o Estado não é responsável, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público.
- b) a responsabilidade do Estado é objetiva, independente da comprovação de culpa.
- c) o Estado apenas seria responsabilizado se fosse comprovado culpa do condutor do veículo.
- d) a responsabilidade do Estado é subjetiva, requerendo a comprovação de culpa do agente.
- e) não há responsabilidade, pois se trata de serviço público.

Gabarito: B

[www.teccursos.com.br/questoes/2525919](http://www.teccursos.com.br/questoes/2525919)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

**369)** A responsabilidade civil do Estado pode ser contratual ou extracontratual, mas em ambas incidirá o princípio da indisponibilidade do interesse público.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

[www.teccursos.com.br/questoes/370484](http://www.teccursos.com.br/questoes/370484)

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Direito/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

**370)** Lucrécio, motorista do Banco X S.A., sociedade de economia mista federal exploradora da atividade econômica, enquanto dirigia um veículo da mencionada instituição, em expediente de trabalho, ao atravessar um cruzamento sinalizado, acaba por colidir com outro veículo, conduzido por Ingrid, que, embora tenha sofrido apenas leves escoriações, teve seu carro totalmente danificado. A perícia concluiu que o acidente apenas ocorreu em razão de os semáforos de trânsito estarem desregulados, fazendo com que ambos os condutores seguissem em frente, simultaneamente, e se chocassem no cruzamento. Considerando os fatos narrados, é correto a firmar que

- a) por se tratar de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, o Banco X S.A. responderá pelos danos causados a Ingrid objetivamente. Caberá, porém, ação de regresso em face de Lucrécio.
- b) por se tratar de sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, o Banco X S.A. responderá pelos danos causados a Ingrid objetivamente (independentemente de dolo ou culpa). Não caberá, porém, ação de regresso em face de Lucrécio.
- c) o Banco X S.A., quanto às responsabilidades contratuais e extracontratuais, está sob a mesma disciplina aplicável às empresas privadas. Logo, uma vez ausente dolo ou culpa na conduta perpetrada por Lucrécio, não há responsabilidade civil do Banco X S.A. pelos danos causados a Ingrid.
- d) em que pese as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica responderem, em regra, objetivamente (independentemente de dolo ou culpa) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, não há que se falar em responsabilidade civil do Banco X S.A. em razão da culpa exclusiva de terceiros.
- e) em que pese as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica responderem, em regra, objetivamente (independentemente de dolo ou culpa) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, não há que se falar em responsabilidade civil do Banco X S.A. em razão da ocorrência de caso fortuito, excluindo-se, pois, o nexo de causalidade.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1047238](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1047238)

IDECAN - Estat (CP II)/CP II/2014

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

**371)** "Joaquim é motorista de uma sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, integrante da administração pública municipal. Em determinada manhã, durante o horário de trabalho, em razão de uma distração enquanto trafegava com o veículo de trabalho, Joaquim acaba por abalroar o veículo de Antônio, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial." Neste caso, considerando as regras sobre responsabilidade civil constitucionalmente previstas, assinale a alternativa correta.

- a) Para que Antônio tenha o dano ressarcido, terá que demonstrar que Joaquim agiu de forma imprudente, ou seja, deverá comprovar a existência de culpa.
- b) Neste caso, a sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, responderá objetivamente pelos prejuízos causados por Joaquim.
- c) No caso em tela, não há que se falar em responsabilidade objetiva, vez que, embora seja integrante da administração pública municipal, a sociedade de economia mista não é pessoa jurídica de direito público.
- d) Antônio só poderá exigir o ressarcimento do prejuízo em face de Joaquim, pois no caso em apreço verificou-se que o dano decorreu de imprudência do motorista, e não da atividade de prestação de serviço público.
- e) Caso a sociedade de economia mista seja condenada a ressarcir os prejuízos de Antônio, não poderá demandar o valor pago em face de Joaquim, já que a sociedade deve arcar com os riscos de sua atividade econômica.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/4073215](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/4073215)

IDECAN - Arq (SECULT PB)/SECULT PB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

**372)** Acerca da responsabilidade civil do Estado e do direito de regresso, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes depende da demonstração de dolo ou culpa.
- b) A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos está sujeita a regime subjetivo, ainda que estejam exercendo função delegada pelo Estado, pois não são pessoas jurídicas de direito público.
- c) O Estado responde objetivamente por qualquer dano causado por seus agentes, inclusive aqueles praticados fora do exercício da função pública, desde que haja prejuízo a terceiro.
- d) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviços públicos é sempre solidária com a do agente causador do dano, ainda que este tenha agido com culpa exclusiva.
- e) A responsabilidade objetiva do Estado por ato comissivo de seus agentes pressupõe apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa, embora esta comprovação seja exigida para o exercício do direito de regresso.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2897591](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2897591)

IDECAN - Ass Proc (PGE BA)/PGE BA/Temporário/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

**373)** Sabe-se que o Estado é responsável pelos danos que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviços públicos causarem a terceiros, em decorrência de atos praticados por seus agentes. Mas pouco se fala sobre responsabilidade ou a irresponsabilidade dos servidores públicos, justamente quem pratica o ato danoso. Sobre o referido assunto, é **correto** afirmar que:

- a) A responsabilidade civil dos servidores públicos é híbrida.
- b) A responsabilidade civil dos servidores públicos é objetiva.
- c) A responsabilidade civil dos servidores públicos é subjetiva.
- d) Os servidores públicos não são civilmente responsáveis pelos atos que praticam no exercício de suas respectivas funções ou cargos.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2245380](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2245380)

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

**374)** Em deslocamento para controlar incêndio na região metropolitana de Campo Grande, Jonas, bombeiro militar, estava conduzido a viatura da corporação acima da velocidade máxima permitida na via. Ao passar por um semáforo verde, acabou atropelando um ciclista que atravessava lentamente a faixa de pedestres.

Com base na situação em foco, assinale a alternativa correta:

- a) No caso, inexistente responsabilidade contratual ou extracontratual do Estado do Mato Grosso do Sul.
- b) Apenas o Estado do Mato Grosso do Sul deverá indenizar o ciclista.
- c) Como a culpa foi do ciclista, este deverá indenizar Jonas e o Estado do Mato Grosso do Sul.
- d) O ciclista deverá pleitear indenização contra o Estado do Mato Grosso do Sul, sendo que este não poderá exercer o direito de regresso.
- e) Jonas responderá primária e subjetivamente pelos danos causados ao ciclista.

Gabarito: Anulada

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1333751](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1333751)

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

**375)** Acerca do tema responsabilidade civil, criminal e administrativa, é correto afirmar que

- a) a sanção penal exclui a aplicação apenas das sanções administrativas.
- b) a sanção penal exclui a aplicação das eventuais sanções civis e administrativas.
- c) as penas passíveis de aplicação na esfera administrativa podem envolver, por exemplo, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada.
- d) as pessoas jurídicas de direito público, exceto as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/428069](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/428069)

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

**376)** Quanto ao tema responsabilidade dos servidores públicos, assinale a afirmativa correta.

- a) A responsabilidade civil, também designada de improbidade administrativa, implica a ocorrência de dano aos cofres públicos.
- b) A ação de ressarcimento aos cofres públicos, bem como a ação penal por crime contra a Administração Pública, é imprescritível.
- c) O agente público tem responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, no exercício irregular de suas atribuições funcionais.
- d) O servidor público pode ser absolvido em processo penal a despeito de condenado em processo administrativo que importe o mesmo fato delituoso.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032443](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032443)

IDECAN - Ag TA (UERN)/UERN/Auxiliar Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

**377)** "A responsabilidade civil do Estado é a obrigação imposta ao erário de reparar os danos causados por terceiros pelos seus agentes público, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las."

Ao adotar a teoria do risco administrativo nos casos cabíveis, o Estado brasileiro atua com base em responsabilidade objetiva.

Acerca da Teoria da Responsabilidade Objetiva, assinale a alternativa que contém suas causas excludentes e atenuantes, segundo doutrina e jurisprudência pátrias.

- a) caso fortuito, força maior e nexa causal.
- b) força maior, dano material, culpa exclusiva da vítima.
- c) caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e ação do estado.
- d) caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima.
- e) nexa de causalidade, caso fortuito, força maior.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2233911](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2233911)

IDECAN - Sold (PM MS)/PM MS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

**378)** Isidoro, soldado, estava dirigindo a viatura da Polícia Militar em direção à escola de seu filho, pois precisava pegá-lo e deixá-lo em casa com a mãe. Ao passar regularmente por um semáforo, um terceiro, que ultrapassou indevidamente o aviso de sinal vermelho, acabou colidindo com a viatura policial.

Com base na situação em questão, assinale a alternativa correta.

- a) Não haverá responsabilidade civil extracontratual do Estado no caso, ainda que Isidoro tenha feito uso indevido da viatura policial.
- b) Não haverá responsabilidade civil do Estado no caso, pois a regra, no direito brasileiro, é que somente deve ser indenizada a falta ou má prestação do serviço público.
- c) Haverá responsabilidade civil do Estado, que deverá indenizar, subsidiariamente, o particular.
- d) Apenas Isidoro será responsável pela indenização ao particular, uma vez que estava utilizando a viatura fora do serviço.
- e) Haverá responsabilidade civil do Estado na forma contratual, que deverá indenizar o particular.

Gabarito: A

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2522798](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2522798)

IDECAN - Tec (UFBA)/UFBA/Laboratório/Eletromecânica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

**379)** A absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria não afasta a responsabilidade administrativa do servidor.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2763158](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2763158)

IDECAN - Ana Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

**380)** Determinado preso cometeu suicídio dentro do estabelecimento prisional. A família ficou inconformada com a situação, por isso, ajuíza uma ação de indenização frente ao Estado, visando a reparação civil. Seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação será

- a) deferida se for comprovado o dano, a conduta estatal, o nexa causal e a culpa.
- b) deferida, pois o estado não conseguiu garantir a proteção do detento.
- c) indeferida, pois é um caso fortuito ou de força maior.
- d) indeferida, pois há culpa exclusiva da vítima.

Gabarito: B

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2522797](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2522797)

IDECAN - Tec (UFBA)/UFBA/Laboratório/Eletromecânica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

**381)** No que tange a responsabilidade do agente público, é correto afirmar que a responsabilidade civil decorre apenas de ato omissivo doloso que resulte ou não em prejuízo ao erário ou a terceiros.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

[www.teccconcursos.com.br/questoes/3695176](http://www.teccconcursos.com.br/questoes/3695176)

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Administrativo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

**382)** Um adolescente apreendido por força de ordem judicial estava sendo conduzido à presença da autoridade judiciária por uma equipe composta por quatro Agentes do DEGASE/RJ. O agente que dirigia a viatura conduzia a mesma de forma efetivamente imprudente, e, mesmo advertido pelos demais Agentes, continuou a dirigir de forma imprudente, o que acarretou grave acidente de trânsito, com abaloamento de vários veículos, implicando a morte do adolescente, ferimentos graves nos agentes e em terceiros, e, ainda, danos materiais a veículos, incluindo a perda total da viatura. Nesse contexto, em sede de Responsabilidade Civil do Estado, é correto afirmar que:

- a) a responsabilidade pela reparação dos danos cabe ao Estado do Rio de Janeiro, podendo o Agente do DEGASE/RJ, que dirigia a viatura, ser responsabilizado na esfera civil pelos danos causados a terceiros, em ação regressiva; mas não pode ser responsabilizado na esfera administrativa e na esfera criminal.
- b) a responsabilidade pela reparação dos danos cabe exclusivamente ao Estado do Rio de Janeiro, não podendo o Agente do DEGASE/RJ, que dirigia a viatura, em hipótese nenhuma, ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, uma vez que era apenas um preposto do Estado.
- c) a responsabilidade pela reparação do dano cabe ao Estado do Rio de Janeiro, podendo o Agente do DEGASE/RJ, que dirigia a viatura, responder pelos danos causados a terceiros, em ação regressiva proposta depois de transitado em julgado a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado; além de poder responder penal e administrativamente pelo fato.
- d) a responsabilidade pela reparação do dano cabe exclusivamente ao Agente do DEGASE/RJ, uma vez que, ao dirigir de forma imprudente, assumiu a total responsabilidade pelas consequências de seu ato, podendo responder, assim, civil, penal e administrativamente pelo fato.
- e) a responsabilidade pela reparação dos danos cabe ao Estado do Rio de Janeiro, não podendo o Agente do DEGASE/RJ, que dirigia a viatura, ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, em ação regressiva proposta pela Fazenda Pública, cabendo apenas responsabilização na esfera administrativa em relação ao referido Agente.

Gabarito: C

[www.teccconcursos.com.br/questoes/3696690](http://www.teccconcursos.com.br/questoes/3696690)

IDECAN - Enf (DEGASE)/DEGASE/Trabalho/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

**383)** O freio de um veículo do DEGASE falha devido a um defeito mecânico causado por omissão na manutenção periódica realizada por uma empresa terceirizada, provocando um acidente que culmina na amputação da perna de um adolescente infrator que estava sendo conduzido para um exame médico. Nessa situação, é correto afirmar que:

- a) não há responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro uma vez que o defeito no freio do veículo foi causado por terceiro.
- b) há responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro por força do art. 37§6º da Constituição da República que estabelece a responsabilidade objetiva em situações como a descrita no enunciado.
- c) há responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro somente se for demonstrada a culpa de algum de seus agentes.
- d) há responsabilidade civil apenas da empresa responsável pela manutenção do veículo.
- e) há responsabilidade civil objetiva do agente que conduzia o veículo.

Gabarito: B

[www.teccconcursos.com.br/questoes/2252365](http://www.teccconcursos.com.br/questoes/2252365)

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

**384)** Acerca da responsabilidade civil do Estado, analise os itens abaixo:

- I.** Como a responsabilidade civil do Estado é universalmente na forma objetiva, não se exige a demonstração da culpa ou dolo da Administração Pública e seus agentes.
- II.** Se houver a efetiva quebra do nexo de causalidade, o Estado não responderá por dano causado por seus agentes a particular.
- III.** Na responsabilidade civil estatal em razão da conduta omissiva da Administração Pública, a própria omissão é considerada uma causa atenuante na responsabilização pelo evento danoso.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas II e III.

Gabarito: B

[www.teccconcursos.com.br/questoes/1714940](http://www.teccconcursos.com.br/questoes/1714940)

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

**385)** A respeito da responsabilidade do Estado pela ocorrência de danos aos particulares, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Enquanto a pretensão para a reparação do dano moral é prescritível, a pretensão para cobrança do dano material é imprescritível.
- II.** A culpa da vítima exclui a responsabilidade estatal, ainda que não haja o rompimento do nexo de causalidade.
- III.** No Brasil, a teoria do risco administrativo, em regra, serve de fundamento para a responsabilização objetiva do Estado.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se apenas a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: C

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3032853](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3032853)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Arquiteto/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**386)** "[...] atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade." "[...] modo de atuar da autoridade pública a fim de facultar, por modo regular e contínuo, a quantos deles careçam, os meios idôneos para satisfação de uma necessidade coletiva individualmente sentida." "[...] conjunto de pessoas e meios que são constituídos tecnicamente em uma unidade e destinados a servir permanentemente a um fim público específico"

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. Disponível em: Minha Biblioteca, (37th edição). Grupo GEN, 2023, p. 242).

É correto dizer que esses trechos transcritos dizem respeito

- a) ao conceito de direito administrativo.
- b) à distinção entre administração pública direta e indireta.
- c) às condições para o exercício do direito de regresso.
- d) ao conceito de serviço público.
- e) à causa excludente de responsabilidade civil do Estado.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1030399](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1030399)

IDECAN - ARH (Pref Simonésia)/Pref Simonésia/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**387)** No Brasil impera a corrente formalista para definição de "serviço público" uma vez que

- a) entende-se que todo serviço prestado pelo Estado é um serviço público.
- b) conjuga harmonicamente critérios dos elementos de definição subjetivo e material.
- c) é a atividade que, de acordo com sua própria natureza, atende às necessidades de interesse público.
- d) independente da atividade, serviço público é aquele que a lei estabelecer, sob regime de Direito Público e de acordo com a legislação.

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2324837](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2324837)

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

**388)** Em relação aos conceitos que envolvem os serviços públicos, julgue os itens a seguir e marque a alternativa correta:

- I.** Os serviços públicos de utilidade pública são aqueles não essenciais, podendo ser prestados diretamente ou não pelo Poder Público. V ( ) F ( )
  - II.** Serviços públicos propriamente ditos são aqueles em que a administração presta diretamente à comunidade, por reconhecer sua essencialidade e necessidade para sobrevivência da sociedade, não permitindo delegação a terceiros. V ( ) F ( )
  - III.** Serviços públicos *uti singuli* são prestados de forma indivisível e universal, não sendo possível determinar a quantidade utilizada por cada um individualmente. V ( ) F ( )
  - IV.** Serviços públicos *uti universi* são aqueles prestados de forma divisível e singular, sendo possível mensurar quanto cada usuário usufruiu na sua prestação. V ( ) F ( )
- a) V, V, V, F.
  - b) V, V, V, V.
  - c) V, F, F, V.
  - d) F, F, V, V.
  - e) V, V, F, F.

Gabarito: E

[www.tecconcursos.com.br/questoes/769408](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/769408)

IDECAN - Arqv (AGU)/AGU/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

**389)** Os serviços públicos estão sob a responsabilidade do Estado para atender, de forma eficiente, às demandas da população, proporcionando melhores condições de vida social. Nesse sentido, há diversas formas de classificar os serviços públicos. Assinale a alternativa que represente exemplo de serviço público *uti universi*.

- a) serviço portuário
- b) serviço de prestação jurisdicional
- c) serviço de fornecimento de água
- d) serviço de iluminação pública
- e) serviço de telefonia móvel

Gabarito: D

[www.tecconcursos.com.br/questoes/938100](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/938100)

IDECAN - Ass (IF AM)/IF AM/Administração/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

**390)** A respeito da classificação e dos princípios dos serviços públicos, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da modicidade tem aplicação no âmbito dos serviços públicos, procurando evitar a exclusão social.
- b) Os serviços públicos são sempre contínuos e compulsórios.
- c) Não são considerados serviços públicos os chamados serviços administrativos, que são executados pelo Estado em prol de sua organização interna.

- d) Os serviços de transporte coletivo são considerados serviços indelegáveis.
- e) Por força do princípio da eficiência, os serviços públicos são remunerados exclusivamente por tarifas, buscando-se o máximo retorno entre o equilíbrio contratual e a satisfação do interesse público.

Gabarito: A

[www.teccursos.com.br/questoes/427979](http://www.teccursos.com.br/questoes/427979)

IDECAN - Ana AL (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

**391)** Acerca dos serviços públicos, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A titularidade dos serviços públicos é do Poder Público.
- b) Uma atividade exercida como serviço público estará sujeita ao regime de direito público.
- c) A prestação direta de serviços públicos é dita centralizada, se for a administração direta e indireta que a efetua, e descentralizada, quando promovida por entidades privadas.
- d) Serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, executada sob regime jurídico de direito público pela administração pública ou por particulares detentores de autorização, concessão ou permissão.

Gabarito: C

[www.teccursos.com.br/questoes/2735864](http://www.teccursos.com.br/questoes/2735864)

IDECAN - GC (Pref Serra)/Pref Serra (ES)/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**392)** O princípio X se refere à capacidade de a Administração Pública gerir adequadamente os recursos financeiros que dispõe, objetivando minimizar os gastos sem comprometer a eficiência do serviço público. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) X é o princípio da economicidade.
- b) X é o princípio da modicidade tarifária.
- c) X não é o princípio da legalidade, mas é o princípio da moralidade.
- d) X pode ser o princípio da eficiência ou o princípio da continuidade do serviço público

Gabarito: Anulada

[www.teccursos.com.br/questoes/1065806](http://www.teccursos.com.br/questoes/1065806)

IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

**393)** O serviço público é toda atividade prestada pela administração ou por seus delegados, prevista na lei, atribuída ao Estado com o intuito de atender as necessidades coletivas. Quanto aos princípios do serviço público, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da eficiência determina que o Estado deve procurar a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
- b) O princípio da cortesia determina que o serviço público deve ser igual para todos e sem a discriminação dos beneficiários, atendendo a maior quantidade de pessoal possível.
- c) O princípio da segurança determina que o Estado deverá prestar o serviço público de forma a não colocar em perigo a integridade física e a vida do usuário.
- d) O princípio da regularidade determina que o Estado não pode interromper serviço em razão da sua relevância perante a sociedade.
- e) O princípio da modicidade determina que o Estado deve tratar o usuário com cortesia e educação e enxergá-lo como um sujeito que tem razão.

Gabarito: C

[www.teccursos.com.br/questoes/3619524](http://www.teccursos.com.br/questoes/3619524)

IDECAN - Ass Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**394)** Sob a luz da Lei n.º 8.987/1995, incumbe ao poder Concessionário:

- a) Regularizar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.
- b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais.
- c) Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato.
- d) Prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato.
- e) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação.

Gabarito: D

[www.teccursos.com.br/questoes/2827696](http://www.teccursos.com.br/questoes/2827696)

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**395)** Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública transfere, à pessoa jurídica ou ao consórcio de empresas, a execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. Nessa relação jurídica, a Administração Pública é denominada de concedente e o executor do serviço, de concessionário. Assinale a alternativa **correta** a respeito da política tarifária das concessões de serviço público, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

- a) A política tarifária da concessão de serviço público contemplará, obrigatoriamente, a preservação do valor da tarifa estabelecida no contrato.
- b) A tarifa será subordinada à legislação específica, sendo vedada sua cobrança condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito ao usuário.
- c) As tarifas não poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.
- d) A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na legislação, no edital e no contrato.

- e) O poder concedente poderá garantir, no contrato de concessão, receita bruta mínima, ou no caso de obras viárias, o correspondente a um tráfego mínimo, durante o primeiro terço do prazo da concessão

Gabarito: D

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3027370](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3027370)

IDECAN - Eng (Pref Teresina)/Pref Teresina/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**396)** Lei 8987/1995 em seu Art. 23 informa quais são as cláusulas essenciais do contrato de concessão. Indique a seguir uma dessas cláusulas que está correta.

- a) Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais devem constar dentro do contrato.
- b) Caso de extinção da concessão deve ficar de fora do contrato e analisado posteriormente de forma particular.
- c) A não obrigatoriedade, forma e periodicidade das prestações de contas da concessionária devem constar no contrato.
- d) Exigir garantia do cumprimento pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão devem ficar de fora do contrato e ser analisado em documentação a parte.
- e) Cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão devem estar de fora do contrato e ser analisada em documentação a parte.

Gabarito: A

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3032934](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3032934)

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**397)** Em uma cidade, o serviço de transporte público foi recentemente outorgado a uma empresa privada sob regime de concessão, provocando, assim, uma série de debates entre os usuários sobre suas garantias e direitos – especialmente no que tange à transparência e à comunicação por parte da empresa concessionária e do poder público.

Diante desse cenário, pode-se afirmar que:

- a) O direito do consumidor é excluído da aplicação em serviços prestados sob regime de concessão.
- b) Com a concessão, todos os poderes de polícia do serviço são transferidos para a empresa concessionária.
- c) A essencialidade dos serviços implica na obrigatoriedade de sua prestação de forma gratuita a todos os usuários.
- d) As informações necessárias para a defesa de interesses individuais e coletivos devem ser fornecidas aos usuários.
- e) O regime de concessão transforma completamente o regime jurídico dos serviços públicos para o direito privado exclusivo.

Gabarito: D

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2769352](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2769352)

IDECAN - TSO (DER ES)/DER ES/Obras e Serviços de Edificações/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**398)** Conforme disposto na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conhecida como Lei de Concessões, os contratos relativos à concessão de serviço público, precedidos da execução de obra pública deverão, dentre outros aspectos, adicionalmente

- a) arbitrar valores de seguro das concessões para situações de risco, oriundas do objeto da concessão.
- b) determinar multas e penas alternativas a serem aplicadas ao ente público, devido a suspensão temporária do contrato.
- c) estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão.
- d) prever o emprego de mecanismos públicos para resolução de disputas decorrentes dos usuários da concessão.
- e) solicitar garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras alheias ao objeto da concessão.

Gabarito: C

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2525923](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2525923)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**399)** Nem todo serviço público é custeado integralmente pelo Estado, podendo haver casos de cobrança de tarifas dos administrados.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2525942](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2525942)

IDECAN - Ass (UFBA)/UFBA/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

**400)** Ainda que o serviço público seja indelegável, ele poderá ser objeto de permissão de serviço público ao particular, desde que por meio de licitação pública.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado